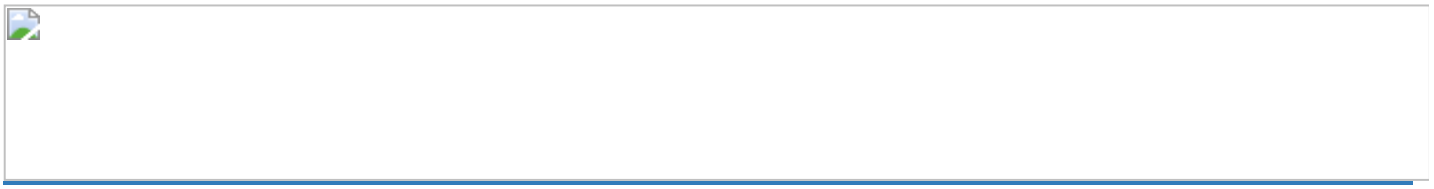

РЕКЛАМА



Дело № 1-25/2022 (1-741/2021;)

Номер дела: **1-25/2022 (1-741/2021;)**

УИН: **27RS0003-01-2021-006279-05**

Дата начала: **16.08.2021**

Дата рассмотрения: **04.05.2022**

Суд: **Железнодорожный районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Торопенко Татьяна Павловна - судья**

Статьи УК: **159, 291.1**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Загаба И.Г.		
	КОСНОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ	Статьи УК: 159, 291.1	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			16.08.2021
Передача материалов дела судье			16.08.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		03.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	16.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	27.09.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	11.10.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	19.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	26.10.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	10.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	16.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	08.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	22.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	04.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	01.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.04.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		25.04.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		04.05.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			31.05.2022

Акты

дело № 1-25/2022

27RS0003-01-2021-006279-05

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

04 мая 2022 года г. Хабаровск

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Торопенко Т.П.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурор отдела прокуратуры Хабаровского края Слепухиной А.Г., помощника прокурора Железнодорожного района г.Хабаровска Тепловой А.И.,

защитника-адвоката Загаба И.Г., представившей удостоверение и ордер,

подсудимого Коснова А.В.,

при секретарях судебного заседания Бузуновой К.В., Антюфеевой Н.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Коснова Антона Викторовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, имеющего среднее образование, гражданина РФ, военнообязанного, состоящего в браке, имеющего двоих детей, работающего в <данные изъяты>» трао мастер, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, осужденного:

-19.11.2019 Первореченским районным судом г. Владивостока по ст. 264.1 УК РФ к штрафу в размере 200000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на 2 года. Штраф оплачен 08.07.2020,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 291.1, ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Коснов А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору с иными лицами № 1,2 (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) совершил покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В производстве СЧ СУ УМВД России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ находился материал проверки, зарегистрированный в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту организации руководителем <данные изъяты>» Потерпевший № 1, а также иными неустановленными лицами, незаконной деятельности по добыче песка в районе протоки <адрес>, без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере. В рамках указанного материала проверялась возможная причастность Потерпевший № 1 и иных лиц к совершению преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в связи с чем следственным органом и органом дознания изучалась хозяйственная деятельность <адрес> а также было произведено изъятие специальной техники с помощью которой эта организации осуществляла добычу песка.

Поскольку проводимая процессуальная проверка создавала препятствия для осуществляемой Потерпевший №1 предпринимательской деятельности, последний сообщил об этом своему знакомому иному лицу №. В свою очередь иное лицо №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ будучи заинтересованным в коммерческом успехе названного общества и осуществлении совместной предпринимательской деятельности с Потерпевший № 1, руководствуясь товарищескими отношениями, решил приискать через своих знакомых должностное лицо из числа сотрудников правоохранительных органов, с которым достигнуть соглашения при получении согласия Потерпевший №1 на дачу взятки за прекращение вышеуказанной проверки деятельности <данные изъяты> возврат ранее изъятой специальной техники, а также за оказание в будущем общего покровительства Потерпевший № 1 по осуществляемой им предпринимательской деятельности, в виде принятия мер к прекращению возможных проверок в отношении названной организации со стороны различных проверяющих органов, то есть осуществить посредничество во взяточничестве.

Реализуя преступный умысел иное лицо №, в вышеуказанный период, в ходе неоднократных личных встреч и телефонных переговоров, обратился к своему знакомому Коснову А.В., с просьбой подыскать лицо из числа сотрудников правоохранительных органов, которое за взятку от Потерпевший №1 совершило бы вышеуказанные действия в пользу последнего.

Коснов А.В., действуя по просьбе иного лица № и тем самым вступив с последним в преступный сговор на посредничество во взяточничестве, при аналогичных обстоятельствах обратился к своему знакомому иному лицу №, ранее проходившему службу в правоохранительных органах и имевшему налаженные связи среди должностных лиц указанных органов, сообщив ему полученную от иного лица № данную информацию и попросил иное лицо № найти соответствующее должностное лицо, которое за взятку совершит названные действия в пользу предполагаемого взяткодателя Потерпевший №1

В свою очередь иное лицо №, получив от Коснова А.В. указанное предложение, решил присоединиться к совершению иным лицом № и Косновым А.В. посредничества во взяточничестве, то есть с молчаливого согласия последних вступил с ними в совместный преступный сговор на совершение указанного преступления, и реализуя преступный умысел, посредством своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ познакомился с иным лицом № (уголовное дело в отношении которого находится в отдельном производстве с иными лицами №, №), который сообщил иному лицу № о наличии у него якобы влиятельного знакомого, являющегося должностным лицом из числа сотрудников правоохранительных органов, способного принять меры к прекращению проверочных мероприятий деятельности <данные изъяты> и возврату ранее изъятой техники Потерпевший №1

После этого, иное лицо № полагая, что знакомый иного лица № за взятку сможет совершить вышеуказанные действия в пользу Потерпевший №1, в ходе телефонных переговоров и личных встреч на территории г. Хабаровска довел эту информацию до Коснова А.В. и иного лица № с целью дальнейшей организации переговоров с Потерпевший №1 по достижению и реализации соглашения о получении и даче взятки.

Одновременно с этим, иное лицо № и Коснов А.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, не ставя иное лицо № в известность о своем преступном умысле, руководствуясь корыстными побуждениями, вступили в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств Потерпевший № 1, намереваясь сообщить последнему, при совершении посредничества во взяточничестве заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о сумме взятки, самостоятельно назначив её размер в 10 000 000 рублей, которая якобы в полном объеме предназначалась бы для передачи должностному лицу правоохранительного органа, из которой 2 000 000 рублей Коснов А.В. и иное лицо № совместно с иным лицом № в случае согласия Потерпевший № 1 на дачу взятки намеревались передать в качестве таковой знакомому иному лицу №, а оставшуюся сумму денег похитить путем обмана Потерпевший №1, обратив похищенное в свою пользу, тем самым совершив мошенничество.

Коснов А.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью реализации совместного умысла на посредничество во взяточничестве, а также желая похитить денежные средства Потерпевший № 1 путем мошенничества, посредством телефонных переговоров, через иное лицо № организовал на территории города Хабаровска встречи с Потерпевший №1

В ходе этих неоднократных встреч, иное лицо № и Коснов А.В. из корыстных побуждений, а также иное лицо № руководствуясь вышеуказанными мотивами, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, обоснованно полагая, что знакомый иного лица № из числа должностных лиц правоохранительного органа Хабаровского края за взятку сможет совершить вышеуказанные действия в пользу Потерпевший №1, предложили последнему передать взятку в виде денег этому должностному лицу за прекращение проверки деятельности <данные изъяты> возврат ранее изъятой специальной техники, а также за вышеуказанное общее покровительство организации Потерпевший № 1, и договорились с последним, что в случае его согласия на дачу взятки они окажут способствование ему /Потерпевший № 1/ и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, а также непосредственно передадут эту взятку, то есть выступят посредниками во взяточничестве.

Одновременно с этим, иное лицо № и Коснов А.В., реализуя совместный преступный умысел на мошенничество, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, обманывая Потерпевший №1, сообщили ему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о сумме взятки, самостоятельно, в ходе переговоров с Потерпевший №1 снизив ее размер до 5 000 000 рублей, из которой 2 000 000 рублей Коснов А.В. и иное лицо №, в случае согласия Потерпевший № 1 на дачу взятки намеревались передать совместно с иным лицом № в качестве таковой должностному лицу – знакомому иного лица №, то есть совершить совместно с иным лицом № посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а оставшуюся сумму денег в сумме 3 000 000 рублей не ставя в известность иное лицо №

похитить путем обмана Потерпевший №1, обратив похищенное в свою пользу, тем самым совершив мошенничество в особо крупном размере.

Потерпевший №1, получив от иного лица №, Коснова А.В. и иного лица № вышеуказанное предложение о даче взятки, а также будучи не осведомлённым об умысле иного лица № и Коснова А.В. на совершение мошенничества, полагая, что последние являются посредниками во взяточничестве, согласился передать должностному лицу правоохранительного органа денежные средства в качестве взятки за совершение вышеуказанных действий в его пользу, договорившись о передаче взятки двумя частями - 2 000 000 рублей и 3 000 000 рублей соответственно.

После получения согласия Потерпевший №1 на дачу взятки, иное лицо №,в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе личных встреч на территории г. Хабаровска и телефонных переговоров с иным лицом №, реализуя совместный с Косновым А.В. и иным лицом № преступный умысел на посредничество во взяточничестве, а также желая похитить денежные средства Потерпевший № 1 путем мошенничества, предложил иному лицу № выступить посредником во взяточничестве в особо крупном размере и передать от Потерпевший № 1 взятку в виде денег в сумме 2 000 000 рублей своему знакомому, являющемуся должностным лицом правоохранительного органа за вышеуказанные действия в пользу Потерпевший №1

Иное лицо №, получив указанное предложение, заведомо не намереваясь выступать посредником, решил из корыстных побуждений и с корыстной целью, путем обмана похитить у Потерпевший №1 денежные средства в особо крупном размере в сумме 2 000 000 рублей, то есть совершить мошенничество.

С этой целью иное лицо №, в ходе указанных личных встреч и телефонных переговоров с иным лицом № для обмана Потерпевший №1, умышленно сообщил заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что его знакомый из числа должностных лиц УФСБ России по <адрес> в действительности за взятку в виде денег в размере 2 000 000 рублей окажет содействие в прекращении проверочных мероприятий деятельности <данные изъяты>», возврате ранее изъятой специальной техники, а также будет оказывать общее покровительство Потерпевший № 1 по осуществляемой им предпринимательской деятельности, в виде принятия мер к прекращению возможных проверок в отношении названной организации со стороны различных проверяющих органов, а так же, что он /иное лицо №/, используя свои личные связи, окажет способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, а также непосредственно передаст эту взятку взяткополучателю, то есть выступит посредником в передаче указанной взятки. При этом, иное лицо № заведомо не намеревался полученные от Потерпевший №1 денежные средства передавать каким-либо должностным лицам, а намеревался указанные денежные средства обратить в свою пользу, то есть похитить.

Однако Потерпевший №1, понимая незаконность полученного им предложения о даче взятки, обратился в УФСБ России по Хабаровскому краю и далее действовал в рамках проводимых сотрудниками правоохранительного органа оперативно-розыскных мероприятий.

23.04.2019 в период времени с 16 часов 50 минут до 19 часов 10 минут, иное лицо № и иное лицо № действуя группой лиц по предварительному сговору с Косновым А.В. на посредничество во взяточничестве, посредством которого иное лицо № и Коснов А.В. в последующем намеревались похитить денежные средства Потерпевший №1 путем обмана, находясь в автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак №, расположенном на участке местности в районе <адрес> в <адрес>, осуществляя посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, с целью непосредственной передачи взятки по поручению предполагаемого ими взяткодателя в лице Потерпевший №1, умышленно получили от последнего взятку в особо крупном размере в виде муляжа денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которую они намеревались в дальнейшем передать через предполагаемого ими посредника иного лица № должностному лицу УФСБ

России по Еврейской автономной области за вышеуказанные действия в пользу Потерпевший №1

Однако, умышленные совместные преступные действия иного лица №, Коснова А.В. и иного лица № непосредственно направленные на совершение посредничества по взяточничестве в особо крупном размере /5 000 000 рублей у иного лица № и 2 000 000 рублей у Коснова А.В. и иного лица №/, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку предполагаемый в качестве посредника иное лицо № заведомо не намеревался полученные от Потерпевший № 1 денежные средства передавать каким-либо должностным лицам, а намеревался данные денежные средства обратить в свою пользу, то есть похитить, а также в связи с тем, что иное лицо №, Коснов А.В. и иное лицо № были задержаны сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, контролирующими факт передачи вышеуказанного муляжа денежных средств.

В дальнейшем иное лицо №, оказывая добровольное сотрудничество в целях изобличения иного лица № в причастности к посредничеству во взяточничестве, действовал в рамках проводимых сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю оперативно-розыскных мероприятий.

В период с 21 часа 05 минут ДД.ММ.ГГГГ по 04 часа 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, иное лицо №, не осведомленный об умысле иного лица № на хищение денежных средств Потерпевший № 1 путем мошенничества, выполняя ранее достигнутую договоренность с иным лицом № о посредничестве во взяточничестве, прибыл на участок местности возле гостиницы «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где передал предполагаемому им посреднику иному лицу № , а последний умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью получил от иного лица № муляж денежных средств на сумму 2 000 000 рублей, в качестве предполагаемой иным лицом № взятки, якобы подлежащей последующей передаче иному лицу № должностному лицу УФСБ России по Еврейской автономной области за прекращение всех проверок по деятельности ООО «Карьер», возврат изъятой техники, и оказании общего покровительства Потерпевший № 1 по осуществляемой им предпринимательской деятельности в будущем.

Однако иное лицо № свой преступный умысел, направленный на хищение имущества Потерпевший № 1 в особо крупном размере – денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, путем обмана, не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его преступные действия, непосредственно направленные на хищение имущества в указанном размере, были пресечены сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, контролирующими факт передачи муляжа денежных средств.

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору с иным лицом №, совершил покушение на мошенничество в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В производстве СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю с ДД.ММ.ГГГГ находился материал проверки, зарегистрированный в КУСП за № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту организации руководителем <данные изъяты> Потерпевший № 1, а также иными неустановленными лицами, незаконной деятельности по добыче песка в районе протоки Хохлацкая <адрес> <данные изъяты> <адрес>, без лицензии, с извлечением дохода в особо крупном размере. В рамках указанного материала проверялась возможная причастность Потерпевший №1 и иных лиц к совершению преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, в связи с чем следственным органом и органом дознания изучалась хозяйственная деятельность <данные изъяты>», а также было произведено изъятие специальной техники с помощью которой эта организации осуществляла добычу песка.

Поскольку проводимая процессуальная проверка создавала препятствия для осуществляемой Потерпевший №1 предпринимательской деятельности, последний сообщил об этом своему знакомому иному лицу № . В свою очередь иное лицо № , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ будучи заинтересованным в коммерческом успехе названного общества и осуществлении совместной предпринимательской деятельности с Потерпевший № 1, руководствуясь товарищескими отношениями, решил приискать через

своих знакомых должностное лицо из числа сотрудников правоохранительных органов, с которым достигнуть соглашения при получении согласия Потерпевший №1 на дачу взятки за прекращение вышеуказанной проверки деятельности ООО «Карьер», возврат ранее изъятой специальной техники, а также за оказание в будущем общего покровительства Потерпевший № 1 по осуществляемой им предпринимательской деятельности, в виде принятия мер к прекращению возможных проверок в отношении названной организации со стороны различных проверяющих органов, то есть осуществить посредничество во взяточничестве.

Реализуя преступный умысел иное лицо №, в вышеуказанный период, при неустановленных обстоятельствах, в ходе неоднократных личных встреч и телефонных переговоров, обратился к своему знакомому Коснову А.В., с просьбой подыскать лицо из числа сотрудников правоохранительных органов, которое за взятку от Потерпевший № 1 совершило бы вышеуказанные действия в пользу последнего.

Коснов А.В., действуя по просьбе иного лица № и тем самым вступив с последним в преступный сговор на посредничество во взяточничестве, при аналогичных обстоятельствах обратился к своему знакомому иному лицу №, ранее проходившему службу в правоохранительных органах и имевшему налаженные связи среди должностных лиц указанных органов, сообщив ему полученную от иного лица № данную информацию и попросил его /иное лицо №/ найти соответствующее должностное лицо, которое за взятку совершит названные действия в пользу предполагаемого взяткодателя Потерпевший №1

В свою очередь иное лицо №, получив от Коснова А.В. указанное предложение, решил присоединиться к совершению иным лицом № и Косновым А.В. посредничества во взяточничестве, то есть с молчаливого согласия последних вступил с ними в совместный преступный сговор на совершение указанного преступления, и реализуя преступный умысел, посредством своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ познакомился с иным лицом №, который сообщил иному лицу № о наличии у него якобы влиятельного знакомого, являющегося должностным лицом из числа сотрудников правоохранительных органов, способного принять меры к прекращению проверочных мероприятий деятельности <данные изъяты> и возврату ранее изъятой техники Потерпевший №1

После этого, иное лицо № полагая, что знакомый иного лица № за взятку сможет совершить вышеуказанные действия в пользу Потерпевший №1, в ходе телефонных переговоров и личных встреч на территории г. Хабаровска довел эту информацию до Коснова А.В. и иного лица № с целью дальнейшей организации переговоров с Потерпевший №1 по достижению и реализации соглашения о получении и даче взятки.

Одновременно с этим, иное лицо № и Коснов А.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, не ставя иное лицо № в известность о своем преступном умысле, руководствуясь корыстными побуждениями, вступили в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств Потерпевший № 1, намереваясь сообщить последнему, при совершении посредничества во взяточничестве заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о сумме взятки, самостоятельно назначив её размер в 10 000 000 рублей, которая якобы в полном объеме предназначалась бы для передачи должностному лицу правоохранительного органа, из которой 2 000 000 рублей Коснов А.В. и иное лицо № совместно с иным лицом № в случае согласия Потерпевший № 1 на дачу взятки намеревались передать в качестве таковой знакомому иному лицу №, а оставшуюся сумму денег похитить путем обмана Потерпевший №1, обратив похищенное в свою пользу, тем самым совершив мошенничество.

Коснов А.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью реализации совместного умысла на посредничество во взяточничестве, а также желая похитить денежные средства Потерпевший № 1 путем мошенничества, посредством телефонных переговоров, через иное лицо № организовал на территории города Хабаровска встречи с Потерпевший №1

В ходе этих неоднократных встреч, иное лицо № и Коснов А.В. из корыстных побуждений, а также иное лицо № руководствуясь вышеуказанными мотивами, действуя

умышленно, группой лиц по предварительному сговору, обоснованно полагая, что знакомый иное лицо № из числа должностных лиц правоохранительного органа <адрес> за взятку сможет совершить вышеуказанные действия в пользу Потерпевший № 1, предложили последнему передать взятку в виде денег этому должностному лицу за прекращение проверки деятельности <данные изъяты> возврат ранее изъятой специальной техники, а также за вышеуказанное общее покровительство организации Потерпевший № 1, и договорились с последним, что в случае его согласия на дачу взятки они окажут способствование ему /Потерпевший № 1/ и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, а также непосредственно передадут эту взятку, то есть выступят посредниками во взяточничестве.

Одновременно с этим, иное лицо № и Коснов А.В., реализуя совместный преступный умысел на мошенничество, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений и с корыстной целью, обманывая Потерпевший №1, сообщили ему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о сумме взятки, самостоятельно, в ходе переговоров с Потерпевший №1 снизив ее размер до 5 000 000 рублей, из которой 2 000 000 рублей Коснов А.В. и иное лицо №, в случае согласия Потерпевший № 1 на дачу взятки намеревались передать совместно с иным лицом № в качестве таковой должностному лицу – знакомому иного лица №, то есть совершить совместно с иным лицом № посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а оставшуюся сумму денег в сумме 3 000 000 рублей не ставя в известность иное лицо № похитить путем обмана Потерпевший №1, обратив похищенное в свою пользу, тем самым совершив мошенничество в особо крупном размере.

Потерпевший №1, получив от иного лица №, Коснова А.В. и иного лица № вышеуказанное предложение о даче взятки, а также будучи не осведомлённым об умысле иного лица № и Коснова А.В. на совершение мошенничества, полагая, что последние являются посредниками во взяточничестве, согласился передать должностному лицу правоохранительного органа денежные средства в качестве взятки за совершение вышеуказанных действий в его пользу, договорившись о передаче взятки двумя частями - 2 000 000 рублей и 3 000 000 рублей соответственно.

После получения согласия Потерпевший №1 на дачу взятки, иное лицо №,в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе личных встреч на территории г. Хабаровска и телефонных переговоров с иным лицом №, реализуя совместный с Косновым А.В. и иным лицом № преступный умысел на посредничество во взяточничестве, а также желая похитить денежные средства Потерпевший № 1 путем мошенничества, предложил иному лицу № выступить посредником во взяточничестве в особо крупном размере и передать от Потерпевший № 1 взятку в виде денег в сумме 2 000 000 рублей своему знакомому, являющемуся должностным лицом правоохранительного органа за вышеуказанные действия в пользу Потерпевший №1

Иное лицо №, получив указанное предложение, заведомо не намереваясь выступать посредником, решил из корыстных побуждений и с корыстной целью, путем обмана похитить у Потерпевший №1 денежные средства в особо крупном размере в сумме 2 000 000 рублей, то есть совершить мошенничество.

С этой целью иное лицо №, в ходе указанных личных встреч и телефонных переговоров с иным лицом № для обмана Потерпевший №1, умышленно сообщил заведомо ложные не соответствующие действительности сведения о том, что его знакомый из числа должностных лиц УФСБ России по <адрес> в действительности за взятку в виде денег в размере 2 000 000 рублей окажет содействие в прекращении проверочных мероприятий деятельности <данные изъяты>», возврате ранее изъятой специальной техники, а также будет оказывать общее покровительство Потерпевший № 1 по осуществляемой им предпринимательской деятельности, в виде принятия мер к прекращению возможных проверок в отношении названной организации со стороны различных проверяющих органов, а так же, что он /иное лицо №/, используя свои личные связи, окажет способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, а также непосредственно передаст эту взятку взяткополучателю, то есть выступит посредником в передаче указанной взятки. При этом, иное лицо № заведомо

не намеревался полученные от Потерпевший №1 денежные средства передавать каким-либо должностным лицам, а намеревался указанные денежные средства обратить в свою пользу, то есть похитить.

Однако Потерпевший №1, понимая незаконность полученного им предложения о даче взятки, обратился в УФСБ России по Хабаровскому краю и далее действовал в рамках проводимых сотрудниками правоохранительного органа оперативно-розыскных мероприятий.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 50 минут до 19 часов 10 минут, иное лицо № и иное лицо № действуя группой лиц по предварительному сговору с Косновым А.В. на посредничество во взяточничестве, посредством которого иное лицо № и Коснов А.В. в последующем намеревались похитить денежные средства Потерпевший №1 путем обмана, находясь в автомобиле марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак №, расположенном на участке местности в районе <адрес> в <адрес>, осуществляя посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, с целью непосредственной передачи взятки по поручению предполагаемого ими взяткодателя в лице Потерпевший №1, умышленно получили от последнего взятку в особо крупном размере в виде муляжа денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, которую они намеревались в дальнейшем передать через предполагаемого ими посредника иного лица № должностному лицу УФСБ России по Еврейской автономной области за вышеуказанные действия в пользу Потерпевший №1

Однако, умышленные совместные преступные действия иного лица № и Коснова А.В., непосредственно направленные на совершение мошенничества в особо крупном размере в сумме 3 000 000 рублей, не были доведены ими до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что Коснов А.В. и иное лицо № были задержаны сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, контролирующими факт передачи вышеуказанного муляжа денежных средств, и по этой причине лишились возможности получить в дальнейшем от Потерпевший №1 денежные средства в размере 3 000 000 рублей, которые Коснов А.В. и иное лицо №, под предлогом передачи этих денежных средств в качестве взятки, намеревались обратить в свою пользу, то есть похитить.

В судебном заседании подсудимый Коснов А.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30,ч.4 ст.291.1 УК РФ не признал в полном объеме, по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ вину фактически признал частично, суду показал, что в декабре 2018 - январе 2019 года, через знакомого он познакомился с ФИО38, они обсуждали темы совместного бизнеса, так как ФИО37 занимался растамаживанием автомобилей и добычей строительного песка. В начале апреля 2019 года ему позвонил <данные изъяты> и сообщил, что он вложил свои личные деньги в разработку песчаного карьера, принадлежащего ФИО39, и разрабатывал в данном карьере песок, но в связи с проверкам, проводимыми правоохранительными органами по предпринимательской деятельности ФИО40, работать на карьере стало невозможно, счета ФИО41, на которых находились также и деньги, вложенные ФИО42 в работу карьера, были арестованы, техника арестована. И ФИО43 хотел попробовать вернуть деньги либо путем налаживания работы на карьере, либо путем снятия ареста со счетов, чтобы он смог забрать свои деньги. ФИО44 упоминал о долговой расписке ФИО45 на сумму около 2 000 000 рублей. ФИО46 спросил, нет ли у него знакомых, которые смогли бы помочь с решением этой проблемы ФИО47, то есть нужен был человек, который знает специфику работы правоохранительных органов, кто именно должен быть этот человек, они не обсуждали. ФИО48 сказал, что ФИО49 готов отблагодарить такого человека за помощь, но, в чем именно будет выражаться эта благодарность, он ему не говорил. То обстоятельство, что у ФИО50 может появиться возможность получить назад свои деньги, которые находились на арестованных счетах, заинтересовало его, так как они с ФИО51 ранее планировали начать совместный бизнес, для которого нужен стартовый капитал. Эти деньги ФИО52, как раз и могли стать необходимым стартовым капиталом, но их нужно было вернуть. Он сказал, что попробует что-нибудь сделать, так как у него есть только один знакомый, который связан с правоохранительными органами ФИО54, который является бывшим сотрудником МВД России. После этого он в г. Владивостоке встретился с ФИО53, кратко передал ему содержание их с ФИО55 разговора. ФИО56 также

заинтересовался этим вопросом, так как рассчитывал, что тоже будет участвовать в совместном бизнесе. Если бы они с ФИО57 помогли ФИО58 то он бы вернул свои деньги, и они бы начали совместный бизнес с этих вложений, а это как минимум 2 000 000 рублей. ФИО59 сказал, что ему нужно встретиться и разговаривать лично с ФИО60. Он со своего телефона позвонил ФИО61 и представил ему ФИО62, как своего знакомого, который имеет отношение к деятельности правоохранительных органов, после чего передал трубку ФИО63 довел до ФИО64 суть проблемы. После этого разговора было принято решение ехать в г. Хабаровск.

16 или 17 апреля 2019 года они с ФИО65 прилетели в г. Хабаровск, их встретил ФИО66 поговорили кратко между собой, весь их разговор он не слышал. Потом ФИО71 ему рассказал о его с ФИО72 разговоре, и что планируется встреча с ФИО73, чтобы обсудить с ним все лично. ФИО74 организовал встречу с ФИО75 в этот же день. Он, ФИО76 и ФИО77 поехали на встречу с ФИО78 в кафе «Семафор». На этой встрече ФИО79 познакомил его и ФИО80. С ФИО81 общался непосредственно ФИО83, так как именно он приехал с целью решения его проблем. Поскольку его роль заключалась лишь в том, чтобы свести ФИО84, то он в разговор ФИО85 не вмешивался и особо не вникал, часто выходил на улицу покурить и сделать звонки по мобильному телефону. Из того, что он услышал, он понял, что почти 12 разных служб постоянно проводят проверки в отношении фирмы ФИО86, бизнес не продвигается, полиция у него арестовала технику, проводились проверки. ФИО87 спрашивал у ФИО88, как тот сможет помочь, может ли поспособствовать решению этого вопроса, чтобы от него отстали и дали спокойно работать. Он не знает, какие у ФИО89 есть связи, и есть ли они у него вообще, но он тогда сказал ФИО90, что позвонит людям, и даст знать о результате. При этом, кто эти люди, которым он будет звонить, являются ли они должностными лицами правоохранительных органов, о чем он будет с ними разговаривать, ФИО91 в его присутствии не сообщал. Также он услышал, что ФИО92 назвал ФИО93 сумму, необходимую для решения проблемы в размере 10 000 000 рублей, что для него было полной неожиданностью, так как до этого речь между ним и ФИО94 была именно об 2 000 000 рублей. Потом он услышал, что ФИО95 стали обсуждать вопрос о снижении суммы.

На следующий день перед отъездом в г. Владивосток они с ФИО96 встретились. ФИО97 тогда общался лично с ФИО98, они стояли в стороне от них с ФИО99. Он их разговор не слышал. Потом в самолете ФИО100 рассказал ему, что он решил помочь ФИО101 так, чтобы тот и деньги получил и потом мог дальше еще поработать. ФИО102 сказал, что он озвучил ФИО103 сумму в размере 2 000 000 рублей, так как ему, по видимому со слов ФИО104, было известно, что у последнего на арестованных счетах находится не менее 2 000 000 рублей, как сумму якобы необходимую для решения его проблемы с полицией и другими органами, которые проводили проверки в отношении фирмы ФИО105. Они на часть от этих денег и рассчитывали, им они и были нужны для начала их бизнеса по таможне, поэтому ФИО106 решил так поступить, чтобы и ФИО107 свои деньги вернул, и они в итоге тоже оказались «в выигрыше», потому что деньги из этих 2 000 000 руб. они бы вместе использовали в работе с таможней, как обещал ФИО108. Каким образом ФИО109 планировал помочь все же решить проблему ФИО110 он не знал и об этом не думал. Им тогда важнее было, чтобы ФИО111 получил хотя бы принадлежащие ему 2 000 000 рублей, и они смогли бы с его помощью начать свой бизнес.

Именно с этого момента он понял, что долг ФИО112 перед ФИО113 планируется вернуть путем обмана ФИО114, преподнеся ему ситуацию так, что он сам отдаст 2 000 000 рублей, которые якобы пойдут на решение его проблем, а на самом деле ФИО115 вернет таким образом деньги, которые ему должен ФИО116. Кто придумал этот план, ФИО117 или ФИО118, ему неизвестно, но, узнав об этом он не ушел в сторону, а оставался вместе с ними. Он считал, что ничего противозаконного в этом нет.

ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО119 и сказал, что ФИО120 готов отдать деньги. ФИО121 телефонами не обменивались, связь с ФИО122 продолжал поддерживать он. Он рассказал ФИО123 о звонке ФИО124, и ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО13 приехали в <адрес> для встречи с ФИО125 Их встретил ФИО126, который сказал, что созвонился с ФИО127, и тот назначил встречу на 15 часов, но потом перенесли встречу на ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ к 17 часам он с ФИО128 и ФИО129 приехали в кафе, где их ждал ФИО130 с

юристом его фирмы. ФИО131 со своим юристом стали разговаривать с ФИО132, он не вникал в их разговор, выпил чая и пошел на улицу. О чем они разговаривали в кафе, он не знает. Через 30 мин. на <адрес> со своим юристом, ФИО133. Они немного пообщались между собой, а потом пошли к автомобилям, припаркованным возле кафе. Передачи денег он не видел, хотя встреча назначалась именно для того, чтобы ФИО134 передал ФИО135 2 000 000 рублей. К нему подошел ФИО136 и протянул руку, чтобы попрощаться, и именно в этот момент он увидел сбегавшихся к ним мужчин, оказавшихся сотрудниками ФСБ и их задержали.

В сговор на совершение посредничества во взяточничестве с ФИО137 не вступал, умысла, выступать посредником во взяточничестве не имел. О существовании ФИО2 узнал только в ходе предварительного следствия. Никаких встреч кого-либо на территории <адрес> с Потерпевший № 1 он не организовывал. Встречи ФИО13 с Потерпевший №1 организовывал ФИО14, который звонил ему и просил передать ФИО13 о намерении встретиться с ним. Он никогда не сообщал ни один, ни совместно с ФИО13, заведомо ложные не соответствующие действительности сведения Потерпевший №1 о сумме взятки ни в размере 10 000 000 рублей, ни в размере 5 000 000 рублей, ни в каком-либо ином размере. Это ФИО138 обещал помочь ФИО139, поэтому ФИО140 с ним только и договаривался о чем-то. Он в их дела, а также разговоры не лез, узнавал потом от Кукало только ту информацию, которую он до него доводил.

По ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК признает, что совместно с ФИО141 и ФИО142 путем обмана хотели забрать деньги у ФИО143, который последний должен был ФИО144, думал, что действует правильно, так как ФИО145 не хотел возвращать долг ФИО146 добровольно.

Несмотря на занятую позицию подсудимым Косновым А.В. по предъявленному ему обвинению, его вина в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, который суду пояснил, что в 2019 году его дочь была директором <данные изъяты>», а он действовал по генеральной доверенности, т.е. полностью занимался деятельностью ФИО147», которая занималась добычей песка. На тот период времени он долгое время был знаком с ФИО148, они дружили семьями, и работали на одном карьере вместе. Как то в разговоре ФИО149 сказал, что его знакомый Коснов может предоставить спецтехнику для работы в <данные изъяты>» для добычи песка, они встречались в <адрес>, ФИО150 он и Коснов, разговаривали по этому поводу, но на этом разговор закончился. Весной 2019 в отношении <данные изъяты>» начались проводиться проверки, в результате которой деятельность <данные изъяты>» была приостановлена и арестована техника. Как-то между ним и ФИО151 зашел разговор, что им кто то мешает работать и ФИО152 ему сказал, что может решить вопрос, чтобы в дальнейшем для них не было каких-то проблем с проверками, и предложил встретиться. Они встретились около ТЦ «ЭВР» и ФИО153 сказал, что в дальнейшем будут постоянно такие проверки, за 10 000 000 рублей он может решить вопрос, чтобы в дальнейшем не препятствовали их деятельности, он позвонит своему другу, узнает цену вопроса и скажет ему. При нем ФИО154 поговорил с ФИО155. Потом он снова встретился с ФИО156, он сказал, что созванивался с ФИО157, цена вопроса будет в пределах 10 000 000 руб., это очень большие деньги, и они разошлись без договоренностей. Потом ему ФИО158 сказал, что его друг ФИО159 приедет сюда из Владивостока, чтобы не по телефону все это обсуждать. Они встретились с ФИО160 в <адрес>. ФИО161 сказал, что знает начальника ФСБ и предложил ему переговорить с ним, сходить вместе к нему навстречу, он согласился. ФИО162 озвучил сначала сумму 7 000 000 руб., потом договорились на 5 000 000 руб. для передачи ФИО163 начальнику ФСБ. Со слов ФИО164, какую-ту сумму из этих денег будет брать ФИО165, а остальные деньги отдаются тому, кто решает этот вопрос, то есть начальнику ФСБ.

После этого была встреча в кафе на <адрес>, ФИО166 и ФИО35. ФИО35 постоянно ходил, разговаривал по телефону, выходил, не присутствовал при их разговоре в кафе. ФИО35 привел ФИО167 как хорошего друга, а ФИО35 привлек к этой схеме ФИО168

Потом ему позвонили из ФСБ и предоставили их разговор с ФИО169. В ФСБ ему дали диктофон, и с ним он ходил на встречи. На очередной встрече решили, что 2 000 000 руб. отдает сразу, а 3 000 000 руб. в течение месяца. Разговор по факту передачи денежных средств был фактически межу ним, ФИО170. По словам ФИО171 он должен был с ФИО172 за эти деньги решить вопрос, чтобы не было никаких проверок. После этой встречи они с учредителем ФИО173 решили, что нужно написать заявление о том, что идет их обман. На следующую встречу он пришел с диктофоном и деньгами, которые ему дали в ФСБ. Деньги были в банковской упаковке в черном пакете. Он с юристом приехали в кафе на <адрес>, примерно в 16-17 час.. Они зашли в кафе, туда же приехали ФИО174 и Коснов, вели разговор про деньги и про дела, Коснов при разговоре не присутствовал, он выходил на улицу. Потом они все вышли из кафе на улицу, ФИО175 пошли к своей машине, а он с юристом взяли деньги из своей машины и подошли к машине ФИО176 и юрист положил деньги в сумме 2 000 000 руб. на сиденье ФИО177. И тут же их взяли сотрудники ФСБ, и Коснова который стоял около кафе.

Оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т.1 л.д.209-213, 214-223, 225-230), согласно которым он является учредителем и генеральным директором <данные изъяты>», которое осуществляет коммерческую деятельность по добыче песка на карьере в районе <адрес> края. ДД.ММ.ГГГГ на карьер приехали сотрудники полиции, которые произвели изъятие специальной техники, потом его вызвали на опрос следователь следственной части СУ УМВД России по <адрес> ФИО15, от которой он узнал, что в отношении него начата проверка по факту незаконной добычи песка в районе <адрес>. Подобная проверка несла негативные последствия для <данные изъяты>», работы были приостановлены, спецтехника арестована. В конце марта или в начале апреля 2019 об изъятии техники <данные изъяты>», о начале проверки деятельности общества, и в связи с этим возможной приостановке его деятельности, он сообщил ФИО14, с которым совместно осуществлял предпринимательскую деятельность на другом карьере. Эту информацию он довел до <данные изъяты>, поскольку ранее они обсуждали вопрос о совместной добыче песка и ФИО14 был заинтересован в благополучной работе <данные изъяты> Примерно ДД.ММ.ГГГГ следователь ФИО15 возвратила ему изъятую технику, однако проведение проверки со слов следователя окончено не было, в связи с чем о возврате техники он ФИО14 не рассказал.

В конце марта или начале апреля 2019, ФИО178 рассказал ему о своих знакомых из Приморского края, которые смогут за деньги решить все проблемы по деятельности <данные изъяты> а именно эти знакомые, если он даст им денег, передадут эти деньги своим знакомым должностным лицам из правоохранительных органов, которые в свою очередь прекратят проверку, вернут изъятую технику. Конкретную сумму, которую необходимо будет заплатить этим знакомым, ФИО14 не назвал, сказал, что потребуется около 10 000 000 рублей. Спустя некоторое время ФИО179 в его присутствии позвонил со своего телефона вышеуказанному знакомому из Приморского края, впоследствии ему стало известно, что это был ФИО180. Он по телефону ФИО181 рассказал ФИО13 о существующих у <данные изъяты>» проблемах с правоохранительными органами, на что ФИО13 пообещал переговорить с кем-то из своих знакомых с целью решения вышеуказанной проблемы, а также сообщил, что после этого им нужно будет встретиться.

Через несколько дней ФИО14 организовал встречу между ним и ФИО13 в одном из кафе в <адрес>. ФИО13 на встречу прибыл с Косновым А.В., ни с кем из них ранее, он знаком не был. Коснова А.В. и ФИО13 на встречу привез ФИО14, который также присутствовал при встрече. В ходе встречи он вновь рассказал ФИО13 о существующих у <данные изъяты>» проблемах с правоохранительными органами. ФИО13 в ответ рассказал ему, что у него есть знакомый из УФСБ <адрес>, который за 10 000 000 рублей решит вопрос с прекращением проверок по деятельности <данные изъяты>», возвратит изъятую технику, и будет потом «крышевать» его организацию, не допуская проведения новых проверок. Кем конкретно являлся этот человек и какую должность занимал, ФИО13 не сказал, но сообщил, что этот человек связан с начальником управления ФСБ по <адрес>. Разговор он вел именно с ФИО184 Коснов и ФИО185 практически в разговор не вмешивались, но присутствовали при нем и слышали содержание разговора. Также ФИО183 в ходе встречи высказал

намерение поработать с Косновым своей техникой на карьере, после решения всех проблем. ФИО186 также интересовался у ФИО187, когда в случае передачи денег будут решены проблемы организации и можно будет заводить технику на карьер. В ходе этой встречи он сообщил ФИО188, что сумма в 10 000 000 рублей слишком большая, и попросил время подумать над его предложением.

Приблизительно ДД.ММ.ГГГГ ФИО189 вновь организовал встречу с ФИО190 в <адрес>, встреча происходила в кафе «Семафор» расположенном по <адрес>. ФИО191 и Коснова на встречу также, как и в предыдущий раз привез ФИО192 Поскольку деятельность <данные изъяты>» затрагивала интересы другого соучредителя организации – ФИО193, то он попросил последнего сходить на встречу вместе с ним, однако сославшись на занятость ФИО194 отправил на встречу своего друга по имени ФИО195.

В ходе встречи, ФИО196 вновь подтвердил ему, что его вышеуказанный знакомый из УФСБ России по <адрес>, сможет за 10 000 000 рублей прекратить проводимую по деятельности <данные изъяты>» проверку, возвратить технику и сделать так, что если в будущем опять начнутся новые проверки по деятельности <данные изъяты>», то все новые проверки этот человек также сможет прекратить. Каким-образом проверки в отношении <данные изъяты>» будут прекращены, то есть какое конкретно решение будет вынесено, ему ФИО13 в ходе встречи не сказал, и они не обговаривали какое-конкретно решение последует за передачей денег знакомому ФИО197. Речь шла именно о прекращении проверки деятельности организации, что организацией перестанут интересоваться правоохранительные органы, каким образом это будет достигнуто, он с ФИО198 не обговаривал. Данные своего знакомого, которому предназначаются деньги, ФИО199 в ходе встречи не назвал. При данном разговоре присутствовали ФИО200 Коснов и ФИО201, но активного участия в нем не принимали, все договоренности обсуждались с ФИО202

В ходе разговора с ФИО13, ему удалось снизить сумму до 5 000 000 рублей, при этом в ходе этой же встречи они договорились, что указанную сумму он передаст наличными и двумя частями, сперва передаст 2 000 000 рублей, а потом 3 000 000 рублей. Деньги он должен был передать лично ФИО203, в разные дни, а он в свою очередь должен был передать деньги своему знакомому из УФСБ за совершение вышеуказанных действий в пользу <данные изъяты>». О том, что техника уже возвращена, он ФИО204 и Коснову не сообщил, поскольку в силу продолжавшейся проверки не считал это важным.

После окончания этой встречи, ближе к вечеру, он вновь встретился с Кукало на одной из автомоек в <адрес>. На встречу ФИО205 и Коснова привез ФИО206. На этой встрече он подтвердил ФИО207 намерение передать деньги в размере 5 000 000 рублей двумя частями вышеуказанному знакомому ФИО208 из УФСБ, за совершение ранее обговоренных действий. По окончании этой встречи ФИО209 и ФИО35 улетели во Владивосток.

Поскольку ФИО210 не говорил какому конкретно человеку будут предназначаться деньги, то он заподозрил, что ФИО211 не имеет знакомых в УФСБ по Хабаровскому краю, а действует в сговоре с сотрудниками УБЭП Хабаровского края, которые инициировали проверку в отношении <данные изъяты>» и хотят с помощью ФИО213 получить от него деньги за прекращение проверки в отношении <данные изъяты>, то есть вымогают с помощью ФИО214 у него взятку. Не желая совершать преступления, то есть дачи взятки, и опасаясь, что ФИО215 действует в сговоре с сотрудниками, инициировавшими проверку, он рассказал о достигнутом с ФИО216 соглашении юристу ООО «Карьер» Фасахову Дмитрию. Последний предложил ему обратиться в УФСБ России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они обратились в УФСБ России по <адрес>, где от оперативников им стало известно, что ФИО13 его обманывает и не имеет возможности решить вопрос по деятельности <данные изъяты>» через ФСБ. При этом кому предназначались деньги, которые ФИО217 предлагал дать в качестве взятки, известно не было. Поскольку имелись основания полагать, что ФИО218 и Коснов действуют в сговоре с сотрудниками УБЭП, то он с Фасаховым согласился принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении ФИО219 и Коснова, с целью установления лица, которому в конечном итоге предназначаются деньги.

Обсудив с оперативниками дальнейшие действия, он сообщил ФИО220, чтобы последний назначил встречу ФИО221 для передачи 2 000 000 рублей в качестве первой части взятки, о чем с ФИО222 ранее была достигнута договоренность. Встречу для передачи денег ФИО223 организовал на ДД.ММ.ГГГГ на 18 часов 00 минут, местом встречи являлось кафе «Семафор» расположенное по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов он с ФИО224 приехал в кафе «Семафор». Накануне встречи сотрудники ФСБ вручили ему и Фасахову муляж денежных средств в размере 2 000 000 рублей, которые они должны были передать ФИО225 по ранее достигнутой с ним договоренности, при этом сама встреча контролировалась сотрудникам ФСБ с применением технических средств аудио и видео фиксации. Как и прежде Коснова и ФИО226 на встречу привез ФИО227 на своем автомобиле. Сама встреча происходила в помещении кафе. В ходе встречи он представил ФИО228 как представителя соучредителей <данные изъяты>». В ходе встречи ФИО229 расспрашивал ФИО230 о том, как и через кого он собирается решать проблемы с проверками <данные изъяты>», на что ФИО232 вновь подтвердил, что деньги предназначаются для сотрудника Управления ФСБ, который сделает так, что <данные изъяты>» никто трогать больше не будет. Должность и фамилию этого сотрудника ФИО233 в ходе встречи так и не назвал. На вопрос ФИО234 о том, какие гарантии будут у него после того как произойдет передача денег, ФИО235 сказал, что в качестве гарантии на карьер зайдет техника подконтрольная ФСБ, что будет являться гарантией безопасности деятельности организации. Также в ходе встречи ФИО236 сказал, что впоследствии познакомит его с человеком, через которого он поддерживает контакт с вышеуказанным должностным лицом, но это произойдет уже после передачи денег.

ФИО237 в указанном разговоре также принимал участие, много общался на тему работы ФИО238», а также интересовался у ФИО239 о том, когда именно после передачи им /Потерпевший № 1/ денег все проверки в отношении <данные изъяты> прекратятся и ФИО240 можно будет завести свою технику на карьер для работы, ФИО241 хотел это сделать как можно быстрее. Коснов в разговоре не участвовал, он несколько минут посидел с ними в кафе и вышел на улицу разговаривать по телефону.

По окончании встречи, для передачи денег, они все вместе вышли на улицу. Муляж денежных средств находился в его автомобиле «Toyota Land Cruiser», государственный регистрационный знак 011, припаркованном возле входа в кафе. Выйдя на улицу, он открыл автомобиль, а ФИО242 достал из салона его автомобиля пакет с муляжом 2 000 000 рублей. В этот момент ФИО243 для передачи денег предложил сесть к нему в автомобиль «Toyota Camry», который был припаркован на противоположной от кафе стороне улицы возле магазина «Раз Два». После этого он, ФИО244 сели в автомобиль к ФИО245 Коснов в этот момент разговаривал по телефону возле входа в кафе. После того, как он сел в автомобиль, ФИО246 подошел к машине ФИО247 и передал ему /Потерпевший №1/ пакет с муляжом денежных средств, а он его положил по указанию ФИО260 на сидение автомобиля. Оставив по указанию ФИО248 муляж денег в автомобиле ФИО249 Далее он вышел из него, после чего ФИО250 и находившегося на улице возле входа в кафе Коснова задержали сотрудники ФСБ.

Затем прибыл следователь, который произвел осмотр места происшествия. В осмотре принимал участие он, ФИО252 Коснов и ФИО253 Перед началом осмотра следователь всем участвующим лицам разъяснил права, а также ст. 51 Конституции РФ. В ходе этого осмотра ФИО259 пояснил, что денежные средства в размере 2 000 000 рублей он получил для решения вопроса по осуществляемой им /Потерпевший № 1/ предпринимательской деятельности, не воспрепятствование осуществляемой им деятельности и за общее покровительство деятельности его организации. Деньги со слов ФИО261 предназначались для какого-то ФИО262, который должен был передать в свою очередь эти деньги сотруднику ФСБ за решение вышеуказанных вопросов. Впоследствии от сотрудников ФСБ ему стало известно, что вышеуказанный ФИО263 обманывал ФИО254, обещал ему передать деньги сотруднику ФСБ в качестве взятки, но в действительности не намеревался этого делать и не имел такой возможности, а обманывая ФИО255 желал похитить указанные деньги.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №1 подтвердил данные показания частично, пояснил, что Коснов приезжал на его встречи с ФИО256, он заходил в кафе, разговаривали при нем, но Коснов не все их разговоры слушал, так как ему на телефон звонили, и он выходил на улицу, потом возвращался, потом снова выходил, так же было, когда была передача денег.

Показаниями ФИО14 (иное лицо), который суду пояснил, что он знаком с ФИО257 лет 11-12, он занимал у него деньги, потом они начали вместе работать на карьере. ФИО258 был директором <данные изъяты>», занимался добычей песка. С Косновым он был знаком с 2018-2019 г. У родственника Коснова была техника, которую он хотел поставить на карьер. В 2019 году у него с ФИО264 как то зашел разговор про долг, и ФИО265 ему сказал, что у него на карьере начались проблемы, к нему стали приезжать с проверками, арестовали технику, вызывали в полицию, и попросил помочь ему решить этот вопрос, нужен был высокопоставленный сотрудник МВД, чтобы у него были везде контакты, и смогли решить, чтоб не мешали работе <данные изъяты>». Он сказал, что отблагодарит человека, если поможет, размер помощи не обсуждали. Он поинтересовался у Коснова, имеется ли у него такой человек, бывший сотрудник МВД, может ли он оказать помощь ФИО266, поговорить с ним, Коснов ответил, что узнает. Когда он разговаривал с Косновым, он уже определился, что будет действовать в целях забрать свой долг. И Коснов знал о том, что ФИО267 должен ему деньги, и с Косновым об этом уже договорился. Коснов потом сообщил ему, что у него есть такой человек, он бывший сотрудник правоохранительных органов ФИО268 Коснов приезжал в Хабаровск с ФИО269 на все встречи, и познакомил его с ФИО270 должен был грамотно поговорить с ФИО271, что можно решить его проблемы, но реально решать его проблемы ФИО272 не должен был, так как деньги он ФИО273) хотел забрать себе в счет долга ФИО274 и сказать об этом ФИО275 он хотел уже после того как ФИО276 отдаст деньги ФИО277 и Коснов знали о том, что он хочет забрать эти деньги себе. Потом он ФИО278 познакомил с ФИО279, и представил ему ФИО280, как человека, который может помочь решить его проблемы. Сначала обговаривали сумму 7 000 000 руб. Они с Косновым на эти деньги планировали открыть бизнес во Владивостоке. Речи о взятке не было. Первая встреча была в кафе возле «Южного парка», на ней были: он, ФИО281, Коснов. ФИО282 приехал в г.Хабаровск и на этой встрече познакомился с ФИО283. При встрече разговаривали ФИО284, он с Косновым не участвовали в их разговоре, они вышли на улицу, что то купили потом вернулись, а те уже поговорили. Его роль была познакомить с ФИО285 и отвезти на машине Коснова и ФИО286. Следующая встреча была возле мойки, он приехал на нее с сыном, играл с ним, в разговор между ФИО287 не вступал, Коснов в это время сидел в машине. Последняя встреча была в кафе «Семафор», на ней были он, ФИО288, Коснов они поехали туда, чтобы забрать у ФИО289 его долг. ФИО290 приехал на встречу с 2 000 000 руб. В кафе пришел ФИО291 с юристом. Коснов постоянно выходил на улицу, с кем-то общался по телефону. За столом общались только юрист ФИО292. После того как они вышли из кафе, он сел в свою машину «Камри», ФИО293 сел на заднее сиденье, Коснов стоял около кафе, Бура сел в его машину и положил деньги в пакете на коврик. Он задал вопрос ФИО294: «Это твой долг?», он быстро выскочил из машины и их задержали. В никакой сговор на посредничество во взяточничестве ни у него ни у Коснова не было, разговора о взятке вообще не было, он хотел забрать у ФИО295 свои деньги.

Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО14, данные им при производстве предварительного расследования от ДД.ММ.ГГГГ, в порядке ст.276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т.2 л.д.171-177), согласно которым с Потерпевший №1 он знаком около 12 лет. Потерпевший №1 является учредителем компании <данные изъяты>», которая занимается добычей песка из карьера в <адрес>. В октябре 2018 он дал Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 млн.руб. для его бизнеса в обмен на это <данные изъяты> разрешил ему на территории карьера в <адрес> добывать песок для продажи. В апреле 2019 ему стало известно от <данные изъяты>, что на карьер в <адрес> приехали сотрудники полиции, изъяли спецтехнику, его вызывал к себе следователь, потом приезжали еще проверяющие и запретили производить какие-либо работы в карьере. Далее ФИО296 сказал, что так работать нельзя, для решения проблем нужно искать людей, которые смогут договориться и решить проблемы с проверяющими за деньги, то есть ФИО297 хотел передать деньги кому-либо для того, чтобы те решили его вопросы и проверки на карьере прекратились. В начале апреля 2019 к нему приехал Коснов, он с ним был знаком около

одного месяца, он проживает в <адрес>, он спросил у Коснова, есть ли у него возможность поставить на каких-либо карьерах специальную технику. На следующий день они встретились с Косновым и он спросил у Коснова о наличии у него знакомых, которые могли решить вопросы, связанные с проблемами, о которых ему говорил ФИО298 о постоянных проверках <данные изъяты>». Коснов сказал, что узнает и если что свяжется с ним. ДД.ММ.ГГГГ Коснов с прилетел в г.Хабаровск

с ФИО299, он говорил, что ФИО300 бывший сотрудник МВД. Коснов позвонил ему и сказал, что ему необходимо встретиться с человеком, которому необходимо было помочь в решении проблем, т.е. с Потерпевший №1 Коснов сообщил, что совместно с ним прилетел человек, который сможет решить проблемы, о которых он ранее сообщил ему. Далее он созвонился с ФИО301 назначили встречу в кафе «Семафор» по <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 14-15 час. на встрече в кафе были он, Коснов, ФИО302. В ходе разговора ФИО303 объяснил Коснову и ФИО304 о том, что на карьере происходят проверочные мероприятия, в результате чего работу по добыче песка вести невозможно. ФИО305 сообщил, что у него есть знакомые, которые могут решить любые проблемы за денежное вознаграждение. При этом, ФИО306 называл фамилии людей, из числа правоохранительных органов, которые смогут решить данный вопрос, и сказал, что имеет личное знакомство с ними. Далее ФИО307 предложил ФИО308 решить проблемы с проверками за 7 млн.руб., а именно заплатить их кому –то чтобы он решил проблемы по <данные изъяты>». ФИО309 ответил, что подумает. Через некоторое время позвонил ФИО310 и предложил встретиться, они встретились на автомойке «Антилопа» ФИО311 и он, он сидел в машине. ФИО312 на этой встрече сказал, что готов за решение проблем связанных с постоянными проверками карьера заплатить 5 млн.руб., которые он готов был передать ФИО313 согласился на 5 млн.руб. При этом ФИО314 сказал, что он сможет передать сначала только полтора миллиона рублей, на что ФИО315 сказал, чтобы ФИО316 искал два миллиона рублей и что как только эта сумма будет готова, то он снова прилетит в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО317 и попросил передать ФИО35, чтоб ФИО318 приезжал в <адрес> для встречи на которой ФИО319 должен был передать ФИО320 2 млн.руб. в качестве первой части от общей суммы обещанных денежных средств. Он позвонил ФИО35 и сообщил о том, что ФИО321 готов передать денежные средства и им нужно прилететь в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО35 и ФИО322 прилетели в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 час.он с Косновым и ФИО323 приехали в кафе «Семафор» по <адрес>, там их ждал ФИО324. ФИО325 начал задавать вопросы ФИО326 связанные с тем, кто именно будет обеспечивать беспрепятственную работу <данные изъяты>». ФИО327 ответил, что связь нужно будет держать с ним, а он в свою очередь будет решать проблемы с должными лицами. Далее все вышли из кафе, ФИО328 сообщил ФИО329, что деньги у него в машине, на что он ответил, чтобы он брал деньги и садился с ними в машину «Тойота Камри». Далее они все сели в машину и ФИО330 передал ФИО331 пакет с денежными средствами. После чего ФИО332 вышел из автомобиля и их задержали сотрудники УФСБ России по <адрес>.

В судебном заседании ФИО14 подтвердил данные показания частично, пояснил, что не так изложил свои показания, на него оказывалось давление, допрос был без адвоката, вели допрос 5 сотрудников, следователь и люди в масках, эти люди указывали что нужно говорить, кроме того еще ударили его. Он собирался забрать свой долг, а не передавать денежные средства для должностных лиц, которые будут решать проблемы <данные изъяты>». В первую встречу он с Косновым выходили из кафе, ФИО333 общались вдвоем. Во время встреч они с Косновым где то были, сидели, разговаривали о своем, в диалоге не участвовали.

Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО14, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т.2 л.д.190-206, 210-222, 230-235), согласно которым ФИО334 должен был ему 5 млн. руб., у них было совместное дело, у организации <данные изъяты> начались проверки, в марте 2019 арестовали спецтехнику. ФИО335 сказал, что нужно найти человека который за деньги смог бы урегулировать данные проблемы. Среди его знакомых таких людей не было которые могли бы помочь. ФИО336 это знал и сказал, чтоб отстал от него со своим долгом. И он решил данную ситуацию использовать иначе, так как понимал, что ФИО337 под любым предлогом будет оттягивать возврат денег, тогда он

решил обмануть ФИО338. Через некоторое время он сказал ФИО339, что у него есть знакомые, которые могут помочь в решении проблем и от него отстанут правоохранители, но на самом деле у него таких знакомых не было. Он обозначил ФИО340 сумму 10 млн.руб., тот начал торговаться, снизили до 7 млн.руб. Он сказал ФИО341, что необходимо сначала 2 млн.руб., а остальное в рассрочку. Каким образом он будет решать проблемы ФИО342 он ему не говорил. Через какое-то время он познакомил ФИО343 и Косновым, сказав, что они будут заниматься его вопросом. Они несколько раз встречались вместе с Косновым, ФИО344 обсуждали условия. Он понимал, что ребята не собираются решать проблемы ФИО345, а просто хотят заработать. Он изначально сообщил Коснову и ФИО346, что просто хочет вернуть свои деньги 2 млн.руб., а оставшуюся часть денежных средств он с ними планировали вложить в совместный бизнес. Когда Коснов приезжал по поводу спецтехники он у него спросил, есть ли у него какой нибудь знакомый который смог бы разыграть комедию перед ФИО347, то есть обмануть ФИО348 с целью получения им денежных средств, которые он ему должен. Со слов Коснова и ФИО349 он узнал, что у них нет таких знакомых, которые реально решили бы эти проблемы. Он предложил Коснову оказать содействие в поиске человека который смог бы убедить ФИО350 передать ему денежные средства якобы в целях дальнейшего решения проблем с правоохранительными органами. Коснов сказал, что поможет найти человека, который разыграет ФИО351. Потом Коснов его познакомил с ФИО352, и он рассказал ФИО353 о том, что хочет забрать у ФИО354 свой долг, ФИО355 согласился. Он представил ФИО35 и ФИО356, сказал что ФИО357 это тот человек, который поможет ему решить его проблемы. Условия ФИО358 проговаривал в основном с ФИО359, который называл высопоставленных офицеров ФСБ и МВД, которые будут задействованы только для того чтобы придать значимость своим словам. В его присутствии вопросы о сумме денежных средств не обсуждались. Он периодически уходил, поэтому весь разговор не слышал. Потом ФИО360 позвонил и сказал, что хочет встретится еще раз и обговорить все детали, он сообщил об этом Коснову, и они ДД.ММ.ГГГГ встретили в кафе «Семафор» возле <адрес>ФИО361 передал им часть денег и их задержали сотрудники ФСБ.

В судебном заседании ФИО362 данные показания подтвердил частично, не подтверждает в части суммы, которую он сам предлагал, он не помнит он или ФИО363 предлагал.

Показаниями ФИО13 (иное лицо), который от дачи показаний отказался воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО13, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний (т.2 л.д.100-109), согласно которым он признает, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> он пытался незаконно получить денежные средства в сумме 2 млн.руб. Для получения этих денег в начале апреля 2019, находясь в <адрес> он вступил в сговор с Косновым А.В. об обмане знакомого Коснова – ФИО14 и делового партнера ФИО364 – Потерпевший №1 Со следователем СУ УМВД России по <адрес> он не знаком, и не знаком ни с кем из правоохранительных органов. В предварительный сговор о передаче им взятки с ни с кем из должных лиц правоохранительных и надзорных органов <адрес> он не вступал, мер для такого сговора никаких не предпринимал. Никакой возможности повлиять на результаты процессуальной проверки по КУСП у него не имелось. Полученные путем обмана ДД.ММ.ГГГГ деньги он и Коснов собирались поделить между собой. ФИО365 не был осведомлен об отсутствии у него возможности повлиять на результаты процессуальной проверки, так как был введен им и Косновым в заблуждение. ФИО366 присутствуя ДД.ММ.ГГГГ при передаче ему от ФИО367 денежных средств, реализовал собственный умысел на дачу взятки. ФИО368 принимал участие в добыче песка в карьере в качестве делового партнера ФИО369, в той же мере, как и ФИО370, был заинтересован в прекращении изъятия с участка строительной техники и прекращения проверок деятельности карьера. Во избежании в будущем претензий уголовно-правового характера от ФИО372, в качестве человека, на которого можно указать ФИО371 и ФИО373, что именно он отвечает за отсутствие нужного им результата, им был приискан ФИО2, который ДД.ММ.ГГГГ реализуя собственный преступный умысел пытался похитить деньги уже у него.

Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО13, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний (т.2 л.д.113-128, 129-151, т.3 л.д.93-101, 124-134), согласно которым в 2018 или 2019 году он познакомился с Косновым А.В. В процессе общения он рассказал Коснову А.В., что проходил службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного по линии борьбы с экономическими преступлениям. В начале апреля 2019 Коснов А.В. рассказал ему о том, что у его знакомого из <адрес> – ФИО14, а также делового партнера последнего – Потерпевший № 1, занимающихся коммерческой деятельностью по добыче песка, возникли проблемы с сотрудниками Хабаровского ОБЭПа, которые проводили проверки организации ФИО14 и Потерпевший № 1, а также изъяли специальную технику последних. Коснов А.В. попросил его поискать знакомых среди руководства полиции в <адрес>, через которых можно было бы помочь ФИО374 и ФИО375 готовы были заплатить 5 000 000 рублей за то, чтобы их коммерческую деятельность никто не проверял, он ответил, что подумает. У него знакомых способных повлиять на прекращение проверки коммерческой деятельности ФИО376 не было, в связи с чем он предложил Коснову обмануть ФИО377, выдать его /ФИО13/ за человека, обладающего связями в правоохранительных органах г. Хабаровска, получить от ФИО378 деньги, якобы для передачи за покровительство в вопросе прекращения проверок коммерческой деятельности ФИО379, и поделить деньги между собой. Коснов с указанным предложением согласился. Конкретную сумму денег, которую они планировали получить в результате хищения, они не оговаривали. Далее Коснов со своего телефона созвонился с ФИО380 и представил его как своего знакомого имеющего связи среди руководителей правоохранительных органов, после чего передал ему трубку. В ходе телефонного разговора ФИО381 рассказал ему о том, что ФИО382 и его деловой партнер Потерпевший № 1, являющийся генеральным директором <данные изъяты>», занимаются добычей песка на песчаном карьере в окрестностях Хабаровска. В марте 2019 сотрудники полиции без законных оснований изъяли с карьера строительную технику, в связи с чем ФИО383 несли затраты, связанные с перерывом в производственной деятельности. ФИО384 сказал, что он и ФИО385 готовы заплатить 5 000 000 рублей за то, чтобы все проверки деятельности в карьере прекратились. Также Шилов прислал на телефон ФИО35 фотографии документов, относящихся к работе <данные изъяты> а также фото с фамилией работника полиции ФИО386 знакомого их конкурента, а Коснов переслал ему.

Поскольку ФИО387 после передачи вышеуказанных денежных средств, могли в будущем предъявить ему и Коснову претензии по поводу того, что вопрос с прекращением проверки никак не решен, то он решил найти человека, которого показал бы ФИО388 как человека, который в дальнейшем будет вести все переговоры, и на которого можно было бы перевести все возможные претензии. Через своего знакомого, которого в свои преступные планы не посвящал, он познакомился с ФИО389, впоследствии узнал, что его полные данные ФИО2 Предварительного созвонившись с ФИО2, он рассказал ему о незаконных проверках, проводимых правоохранительными органами в отношении <данные изъяты>», и для убедительности прислал ФИО2 через мессенджер «WhatsApp» фотографии документов, ранее полученные через телефон ФИО35 от ФИО390. ФИО2 сказал ему, что знаком с «серьезным, большим человеком», и они договорились встретиться в <адрес>. Далее, в ходе встречи с Косновым, он договорился с ним использовать ФИО2 в качестве того самого человека, на которого можно будет перевести возможные претензии ФИО391.

После этого ФИО392 организовал встречу между ним и ФИО393 в <адрес>. Для встречи с ФИО394, он ДД.ММ.ГГГГ вместе с Косновым прилетел в <адрес>. ФИО395 отвез его с Косновым в гостиницу «Гуру», после чего созвонился с ФИО396, сообщил ему, что приехали люди, которые помогут решить проблемы с проверками карьера и договорился о встрече в г. Хабаровске. В этот же день ФИО397 отвез его и Коснова на своем автомобиле на встречу с ФИО398. В ходе этой встречи, на которой присутствовал он, Коснов, ФИО399 и ФИО400, последний рассказал ему о наличии у его организации проблем с правоохранительными органами. Из разговора с ФИО401 он понял, что ФИО402 также, как и ФИО403 заинтересован в прекращении изъятия специальной техники и прекращении проверок деятельности карьера. Он сообщил ФИО404 и ФИО405, что имеет знакомства среди руководства правоохранительных органов <адрес>, фамилий конкретных сотрудников он не называл, и пообещал, что решит проблемы Буры и Шилова за счет своих знакомств, стоить это будет 10 000 000 рублей, но сумму можно снизить до 7 000 000 рублей. Бура

сказал, что изначально речь шла о 5 000 000 рублей, на что он пообещал обсудить снижение суммы позже.

Так как после получения денег от ФИО406, он с Косновым планировал подвести к ФИО407 ФИО2, то он сообщил также в ходе встречи ФИО408, что после передачи ему денег, он познакомит их с нужным человеком, которому якобы эти деньги предназначались. Коснов активной роли в разговоре не принимал, но жестами и редкими замечаниями подтверждал его слова. После этого ФИО409 попросил дать время подумать, и уехал.

После его отъезда ФИО410 сказал ему и Коснову, что ФИО411 должен ему более 4 000 000 рублей, которые длительное время не отдает, в связи с чем ФИО412 предложил ему и Коснову денежные средства в размере 5 000 000 рублей, которые ФИО413 должен был отдать в качестве взятки, поделить между ним, Косновым и ФИО414, взамен за это ФИО415 обещал всячески подыгрывать ему в общении с ФИО416, подтверждать то, что он имеет связи. Также ФИО417 пояснил, что после возникновения у ФИО418 претензий по поводу отданных денежных средств, он /ФИО14/ сослался бы на то, что переданные денежные средства идут в счет погашения долга ФИО419, и к нему /ФИО13/ и Коснову претензий более бы никто не предъявлял. На предложение ФИО420 он ответил, что сперва получит с Косновым денежные средства от ФИО421, а потом они «решат по ситуации». Ни о чем не договорившись, Коснов и ФИО422 уехали куда-то, а он остался дожидаться встречи с ФИО2, с которым договорился встретиться после встречи с ФИО423.

На встречу ФИО2 приехал с ранее не известным ему мужчиной по имени ФИО424. Вместе с ними он переехал в другое кафе в г. Хабаровске, где между ним и ФИО2 состоялся разговор в котором ФИО425 участия не принимал. В процессе беседы он рассказал ФИО2, что существует карьер, на котором незаконно изъяли технику и на котором можно в дальнейшем поработать. ФИО2 сообщил, что у него есть «один большой, серьезный человек из ФСБ», работающий в ФИО1, данных этого человека он не назвал. В силу предыдущего профессионального опыта, а также по манере общения ФИО2 и содержания его разговора, он понял, что ФИО2 не имеет никаких связей в правоохранительных органах <адрес>, для прекращения проверок карьера. Он понимал, что ФИО2 полученные от него деньги никому передавать не собирался и не имел такой возможности, а собирался оставить их себе. При этом ФИО2 согласился лично встретиться с ФИО426 после получения денег. Точную сумму, которую ФИО2 рассчитывал получить от него, он с ним не обсуждал, так как на тот момент ему не было известно, какую сумму денег он и ФИО35 смогут получить от ФИО427. В сговор с ФИО2 о совместном похищении денег у ФИО428, он и Коснов не вступали. По окончании встречи он договорился встретиться с ФИО2, когда у него на руках будут деньги.

ДД.ММ.ГГГГ во время поездки в аэропорт <адрес>, ФИО429 позвонил ФИО430 и назначил встречу на одной из автомоек. На этой автомойке состоялся еще один разговор с ФИО432 во время которого также присутствовали Коснов и ФИО431. В ходе разговора ФИО433 сказал, что согласен передать ему 5 000 000 рублей двумя частями, сперва 2 000 000 рублей, а после того как работы на карьере возобновятся, еще 3 000 000 рублей. Передача денег должна была состояться в <адрес>. После этой встречи ФИО434 отвез его и Коснова в аэропорт и по дороге еще раз сообщил о наличии у Буры долга перед ним в размере 4 000 000 рублей, и что деньги, которые Бура должен передать им, по сути являются деньгами ФИО435.

По прибытии во Владивосток он договорился с ФИО35, что после получения от ФИО436 2 000 000 рублей, 1 000 000 рублей они отдадут ФИО2 и пригласят его на встречу с ФИО437, на которой представят ФИО2 как человека, который будет гарантом беспрепятственной деятельности <данные изъяты>» в будущем, при этом они понимали, что ФИО2 указанные деньги оставит себе. Остальную часть денег в размере 1 000 000 рублей он и Коснов планировали оставить себе, разделив ее поровну между собой. Про вторую часть денег у них с ФИО438 не было никаких договоренностей когда и кому эти деньги будут передаваться.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО439 позвонил Коснову и сообщил, что ФИО440 собрал требуемую сумму, и предложил им приехать в Хабаровск. ДД.ММ.ГГГГ на поезде они прибыли в <адрес>, после чего Шилов отвез их в гостиницу ФИО441, а затем на встречу с ФИО442, на которую вместе с ФИО443 приехал его деловой партнер – азербайджанец. В ходе встречи ФИО444 сообщил, что собрал только 1 500 000 рублей, и что ему необходимо время чтобы найти еще 500 000 рублей. В ходе этой же встречи ФИО445 расспрашивал его о том, кому конкретно из должностных лиц правоохранительных органов и какую сумму денег он будет передавать, на что он назвал ряд руководителей МВД и ФСБ по <адрес>, данные которых увидел на официальных сайтах названных структур, которые возможно будут помогать в решении их вопросов. Затем они договорились встретиться с ФИО446 после того, как он соберет всю требуемую сумму в размере 2 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО447, предварительно созвонившись с ФИО448, привез его и Коснова на встречу с ФИО449 в кафе. На этой встрече вместе с ФИО450 прибыл мужчина по имени Дмитрий, представившийся юристом <данные изъяты>». Бура сообщил, что «денежный вопрос решил». В ходе встречи ФИО451 задавал вопросы о том, как именно он обеспечит прекращение проверок деятельности по разработке карьера, на что он отвечал ему общими фразами о том, что никакой руководитель напрямую с ними встречаться не будет, и он познакомит их с человеком, с которым они в дальнейшем будут решать возникающие вопросы напрямую. При этом ни с кем из работников правоохранительных органов Хабаровска он встречаться для передачи денег, полученных от ФИО452, не собирался и не имел такой возможности, поскольку с подобными должностными лицами он знаком не был.

По окончании встречи ФИО453 пошли в машину ФИО454 за деньгами. ФИО35 остался на крыльце кафе. Он и ФИО455 прошли к машине ФИО456 « Тойота Камри». Он сел на заднее пассажирское сидение автомобиля, ФИО457 сел на водительское сидение, ФИО458 сел на переднее пассажирское сидение автомобиля, пакета с деньгами у него не видел. В машине ФИО459 спросил: «ФИО460, будешь деньги считать», на что он ответил, что деньги трогать не будет. После этого ФИО461 вышел из машины, куда он положил пакет с деньгами, он не видел. Он вышел из машины вслед за ФИО462, сказал ему «увидимся вечером, я познакомлю тебя с человеком», подразумевая под этим человеком ФИО2, затем сел в машину ФИО463, после чего он, ФИО464 и ФИО35 были задержаны сотрудниками ФСБ, которые выволокли его и ФИО465 из автомобиля и уложили на землю, после чего прибыл следователь который произвел осмотр места происшествия.

Коснов присутствовал при всех разговорах с ФИО466 и был полностью осведомлен об их содержании.

После захвата сотрудниками ФСБ, он предложил сотрудникам названной службы, с целью подтверждения наличия у него умысла на хищение денег ФИО467, добровольную помощь в выявлении и пресечении мошеннической деятельности ФИО2, о чем написал соответствующее заявление. Под контролем оперативных работников ФСБ он созвонился с ФИО2, сообщил ему, что получил деньги, которые готов передать ему, назначил встречу для передачи денег на ДД.ММ.ГГГГ. Перед началом встречи ему вручили муляж денежных средств и средства для негласной аудиозаписи. Назначая встречу, он не оговаривал с ФИО2 сумму денег, которую собирался ему передать, решение о передаче ФИО2 муляжа именно 2 000 000 рублей принимали оперативные работники.

ДД.ММ.ГГГГ около 04 часов 00 минут под контролем сотрудников ФСБ он провел встречу с ФИО2, в ходе которой ФИО2 получил от него макет денежных средств и согласился на личную встречу с ФИО468, после чего был задержан. Затем, следователем Следственного комитета, с его и ФИО2 участием был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого был обнаружен и изъят пакет с муляжом денежных средств в размере 2 000 000 рублей.

Все встречи с ФИО2 не были направлены на прекращение проверок правоохранительными органами деятельности <данные изъяты>». Он не был обманут ФИО2 относительно его реальных намерений. Получение от него наличных денежных средств ФИО2 обуславливал согласием на личную встречу с ФИО469. Он понимал, что полученные от него деньги ФИО2 оставит себе. После знакомства ФИО2 с ФИО470, он и ФИО35 не

планировали более встречаться с ФИО471 и не собирались в дальнейшем получать от них 3 000 000 рублей.

В судебном заседании ФИО13 данные показания не подтвердил в полном объеме, пояснил, что в сговор с Косновым на посредничество в дачи взятки какому-либо должностному лицу не вступал.

Показаниями ФИО2 (иное лицо), который от дачи показаний отказался воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО2, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний (т.3 л.д.1-7, 37-41), согласно которым в апреле 2019 его знакомый ФИО31 рассказал ему о своем знакомом ФИО13, знакомые которого занимаются разработкой карьера в <адрес>. У этих знакомых возникли проблемы с сотрудниками правоохранительных органов, которые изъяли технику с карьера и препятствуют осуществлению работ. ФИО31 спросил, может ли он чем-то помочь ФИО472, он пообещал попробовать оказать помощь, после чего ФИО473 отправил ему телефон Кукало. Далее он созвонился с ФИО13 ходе телефонного разговора ФИО13 представился компаньоном учредителя организации занимающейся разработкой песчаного карьера и рассказал, что на этом карьере работала еще одна организация, руководитель которой через своих знакомых в правоохранительных органах организовал проверку деятельности организации компаньона ФИО474, в рамках которой сотрудники полиции изъяли технику компаньона ФИО475, парализовав тем самым деятельность организации. ФИО13 спросил, есть ли у него знакомые в правоохранительных органах Хабаровского края, которые смогли бы помочь его компаньону прекратить проводившиеся в отношении организации проверки. Взамен ФИО476 пообещал, что если проверки прекратятся, то ему разрешат завести на карьер строительную технику, чтобы он смог также на этом карьере подзаработать. Он сказал ФИО477, что попробует помочь и попросил прислать ему копии документов, подтверждающих законность деятельности по добыче песка, которой занимались компаньоны Кукало, после чего ФИО478 прислал ему на телефон какие-то документы в отношении ФИО479». Тогда он решил воспользоваться ситуацией и сказал ФИО480, что попытается помочь, и сообщил, что у него есть очень влиятельные знакомые в правоохранительных органах <адрес>, при этом он не называл данные этих знакомых, поскольку таких знакомых у него нет, и никогда не было. Он таким образом обманул ФИО481 для того, чтобы последний убедил своих знакомых из <данные изъяты>» разрешить ему «завести» технику на карьер и немного подзаработать на этом. Обсудить все вопросы он договорился с ФИО482 встретиться в <адрес> в середине апреля. Собственной техники у него не было, в связи с чем он сообщил своему знакомому ФИО32, у которого имеется собственная техника, о возможности заняться добычей песка на карьере. Кудлай заинтересовался этим предложением, и он договорился встретиться с ним и ФИО484 в г. Хабаровске для обсуждения всех вопросов.

Встреча произошла в один из дней в середине апреля 2019. Около 15 часов 00 минут указанного дня они приехали в кафе «Лазат» г. Хабаровска к ФИО485, последний находился в кафе один. В указанном кафе ФИО486 вновь рассказал ему и ФИО487 о своих знакомых из <данные изъяты>», которые занимаются добычей песка, а также рассказал об организованной сотрудниками полиции проверке деятельности <данные изъяты>», в рамках которой сотрудники полиции изъяли всю технику знакомых ФИО488 и парализовали тем самым работу организации. Также ФИО489 сказал, что если он поможет через своих знакомых прекратить проверку деятельности <данные изъяты>» и возвратить технику, то он /ФИО13/ договорится с владельцем карьера, чтобы он разрешил добывать песок на карьере ему и ФИО32 Услышав о наличии проблем у <данные изъяты>» ФИО32 отказался предоставлять свою технику, пока все проблемы с правоохранительными органами не будут решены, после чего ушел из кафе и он остался с ФИО490 один на один. Оставшись с ним наедине, ФИО491 сказал, что владельцем карьера является мужчина по прозвищу «Румын», и этот мужчина очень состоятельный. Также ФИО492 сказал, что если у него действительно есть какие-то знакомые в правоохранительных органах, которые могут прекратить проверку деятельности <данные изъяты> и возвратить всю технику, то «Румын» готов указанных

знакомых за оказание такой помощи отблагодарить финансово, то есть дать этим должностным лицам взятку в размере 2 000 000 рублей.

Каких-либо знакомых в правоохранительных органах, которые могли бы действительно помочь знакомым ФИО493 в прекращении проверок и возврате техники, у него не было. Тогда он решил заработать «на Вадиме», пообещав последнему якобы передать взятку кому-то из своих высокопоставленных знакомых, а после получения денежных средств присвоить их себе, не передавая никому, поскольку передавать ее было некому. Реализуя свой план по похищению 2 000 000 рублей, он подтвердил ФИО494, что у него есть очень высокопоставленный знакомый в ФСБ г. ФИО1, который за взятку в 2 000 000 рублей действительно сможет прекратить все проверки в отношении <данные изъяты> Чтобы «пустить пыль в глаза» ФИО13, он также предложил ему попробовать решить вопрос по деятельности <данные изъяты>» законно, через своего знакомого из ФСБ г. ФИО1.

При этом он сказал, что если с ФИО4 ФИО495 решить вопрос по закону не получится, то тогда придется давать взятку другому его высокопоставленному знакомому из ФСБ в размере 2 000 000 рублей, фактически которого не существовало. ФИО496 ответил, что условия по взятке доведет до сведения «Румына», и если тот подтвердит свое намерение, то ФИО497 заберет деньги у этого владельца карьера и передаст их ему, а он в свою очередь должен будет передать полученные деньги своему знакомому. Сумму в 2 000 000 рублей первым назвал ФИО498, и он же первый завел речь о даче взятки кому-либо из должностных лиц. Он в этой ситуации просто воспользовался доверием ФИО499 и пообещал ему передать деньги якобы своему знакомому, желая на самом деле таким образом деньги похитить. ФИО500 явно был заинтересован в передаче вышеуказанной взятки, поскольку с его же слов он договорился с владельцем карьера, что если вопрос с правоохранительными органами получиться решить, то владелец карьера разрешит ему добывать песок на карьере вместе с ним. Если бы ФИО501 пытался его как-то обмануть, он бы понял это, считает, что ФИО502 был настроен именно на дачу взятки. Далее он договорился с ФИО503, что если ФИО4 помощи никакой не окажет, то как только он обговорит вопрос по взятке с владельцем карьера и получит от него согласие и деньги, то свяжется с ним и они договорятся о встрече в <адрес> для передачи денег ему.

Через некоторое время, ФИО504 позвонил ему и сказал, что ФИО4 человек не того уровня, который может решить проблему по деятельности <данные изъяты>», и они договорились, что ФИО505 будет разговаривать с владельцами карьера о необходимости дачи взятки его знакомому, о чем они договорились ранее.

ДД.ММ.ГГГГ ближе к вечеру ФИО506 позвонил ему и сказал, что готов встретится в <адрес>. Встретиться он хотел, как можно быстрее, чтобы подтвердить готовность передачи денежных средств, он спросил у ФИО507, взял ли он «все с собой», на что ФИО508 ответил, что «все у него», то есть ФИО509 завуалирован сообщил ему о готовности передать денежные средства. Несколько раз в ходе разговора по телефону ФИО510 спрашивал у него, точно ли существует должностное лицо, которое сможет помочь его компаньонам, на что он еще раз убедил его, что у него есть такие высокопоставленные знакомые, которые лично встречаться не будут ни с кем кроме него. Тем самым он продолжил вводить ФИО511 в заблуждение относительно своих действий, убеждая последнего, что он дает ему деньги в качестве взятки. Далее он отправился в гостиницу «Гуру», где его ожидал ФИО512. Около 03-04 часов ДД.ММ.ГГГГ он подъехал к гостинице «Гуру». Зайдя в холл гостиницы, он встретился там с ФИО513 и последний предложил ему выйти на улицу. На <адрес> сообщил ему, что у него с собой 2 000 000 рублей, которые он по просьбе владельца карьера готов передать ему, для последующей передачи этих денег своему высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов, для решения вопроса о прекращении всех проверок в отношении <данные изъяты>» и возврате техники. Далее ФИО514 протянул ему этот пакет с деньгами, а он, не намереваясь кому-либо эти денежные средства передавать в качестве взятки и желая похитить эти денежные средства, взял из рук Кукало пакет с деньгами, после чего был задержан сотрудниками ФСБ во дворе гостиницы «Гуру» по <адрес> в <адрес>. ФИО515 постоянно выяснял у него, через кого из сотрудников правоохранительных органов можно решить вопрос по деятельности <данные изъяты>», говорил об этом очень убедительно.

В судебном заседании ФИО2 данные показания не подтвердил, он не давал такие показания, пояснил, что его допрос производился в присутствии защитника, но без переводчика, которого ему не предоставили, хотя он просил. Протокол сам лично он не читал, читал следователь, он его не понимал.

Показаниями свидетеля ФИО16, который суду пояснил, что он работает старшим оперуполномоченным по ОВД УФСБ России по <адрес>. В апреле 2019 года к ним обратился с заявлением ФИО516 по факту того, что неустановленные лица, 2 человека, пытаются получить с них денежные средства за якобы решение вопроса о не привлечении данных лиц, их юридической фирмы, к административной и уголовной ответственности. Ранее по этой организации проводились оперативно-розыскные мероприятия сотрудниками полиции и в этой связи на них вышли два данных неустановленных лица, которые предложили посодействовать и оказать услуги за определенную денежную сумму по их дальнейшему не привлечению к ответственности. Якобы у тех неустановленных лиц есть связи в правоохранительных органах, в том числе и в ФСБ. Они к ним обратились, изъявили добровольное желание принять участие в «оперативном эксперименте», который в последующем прошел в два этапа, были оформлены документы, была назначена дата передачи денежных средств, на тот момент договорились о сумме 2 000 000 руб. В данном ОРМ принимали участие сотрудники из двух отделов, ввиду того, что там были сотрудники правоохранительных органов и не было понятно, кому эти деньги предназначены, конечному пользователю. У них работал отдел, который непосредственно работает по сотрудникам полиции. Также для участия в ОРМ были приглашены двое понятых. Был произведен досмотр ФИО517 на предмет запрещенных предметов, потом вручили настоящие денежные средства и муляжи. До вручения снимали копии с выдаваемых банкнот. Еще раз провели инструктаж об исключении провокации и поехали на встречу в кафе «Семафор». Он с понятыми ехали за машиной ФИО518, и наблюдали за ними. Остановились возле магазина «Раз Два» недалеко от машины ФИО519. Кроме ОРМ «оперативный эксперимент» проводилось негласное наблюдение, сотрудники, которые вели это наблюдение уже находились там, они все фиксировали. ФИО521, ФИО35 и ФИО522 приехали в кафе на машине «Камри». В кафе произошла встреча между этими лицами и заявителями. Коснов периодически выходил из кафе, разговаривал по телефону. Встреча длилась 30-40 мин, потом все вышли из кафе, часть подошли к автомобилю «Камри», часть осталась стоять около кафе, в машине была передача денежных средств, деньги брал ФИО523. Факт передачи был задокументирован аудио и видеонаблюдением. Когда эти деньги были переданы, их сотрудники задержали всех на месте преступления, вызвали следственную группу, приехал следователь СК и оформлял документы. Он оформлял часть своих документов. Один из лиц, ФИО520, пояснил, что денежные средства предназначались для передачи далее, другому лицу, он его назвал ФИО524, и изъявил добровольно оказать содействие в его изобличении, в связи с чем оперативный эксперимент продолжился. Уже была поздняя ночь, ФИО525 созвонился с ФИО526, договорились о встрече, они с понятыми подъехали к кафе «Гуру» на <адрес>, туда подъехал ФИО528 на такси. ФИО527 вышел с этими же денежными средствами 2 млн.руб., передал их ФИО529, после чего всех задержали, задокументировали, производились следственные действия вызванным следователем.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО16, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с противоречиями (т.2 л.д.47-55), согласно которым он состоит в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСБ России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в УФСБ России по <адрес> поступили письменные обращения от граждан Потерпевший №1 и ФИО17, из которых следовало, что неизвестные лица, представившиеся ФИО5 и Вадимом, предлагают Потерпевший №1 и ФИО17 дать взятку в размере 7 000 000 рублей для решения вопроса с правоохранительными органами о прекращении проверки деятельности организации, фактическим руководителем которой являлся Потерпевший №1 В ходе опроса ФИО530 он установил, что ФИО531 являлся фактическим руководителем <данные изъяты>», организации занимающейся добычей песка в районе <адрес>. В марте 2019 с карьера, разрабатываемого <данные изъяты>» сотрудники полиции изъяли технику, причиной изъятия техники послужило начало процессуальной проверки в отношении Буры по деятельности <данные изъяты> его проверяли на совершение незаконного

предпринимательства. В связи с производством проверки сотрудники полиции начали изучать хозяйственную деятельность общества, так как это имело прямое отношение к проверке действий ФИО532. Вследствие изъятия техники и проверки деятельности общества, коммерческая деятельность <данные изъяты>» оказалась фактически парализованной. Передать взятку Бура должен был двумя частями, сперва 2 000 000 рублей, а затем остальную часть, в более поздние сроки. В ФСБ Бура обратился, так как не желал давать кому-либо взятку, а также потому что у него появились сомнения, что ФИО533 и Коснов знакомы с кем-либо из ФСБ, и действуют в сговоре с сотрудниками полиции, инициировавшими проверку в отношении <данные изъяты>» и изъявшими технику, иными словами Бура подумал, что вышеуказанные сотрудники полиции с помощью ФИО534 и Коснова пытаются получить от него взятку за благополучное решение проблем <данные изъяты>».

При оперативной проверке, поступившей от ФИО535 информации было установлено, что лица, которые обещают выступить посредниками во взятке для сотрудников УФСБ России по <адрес>, в действительности ни с кем из сотрудников ФСБ края решить подобный вопрос возможности не имели, в этой части информация, сообщенная ФИО536 ФИО35 ФИО537, не подтверждалось. С целью установления лиц, которым ФИО538 и Коснов должны были передать взятку от ФИО539, а также документирования и пресечения преступной деятельности последних, он принял решение о проведении «оперативного эксперимента» с участием ФИО540. Последние добровольно согласились принять в нем участие, о чем написали соответствующие заявления. Через несколько дней ФИО541 сообщил, что встреча во время которой он должен передать деньги будет происходить ДД.ММ.ГГГГ в кафе «Семафор» по <адрес>. Параллельно с «оперативным экспериментом» им было организовано проведение оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», в ходе которого осуществлялась видео и аудио запись с помощью технических средств, для контроля встреч ФИО542, Коснова и ФИО543

В рамках проведения оперативного эксперимента он ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут встретился с ФИО544 в районе краевой больницы № по <адрес>, встреча происходила в служебном автомобиле, оборудованном специальными техническими средствами, ноутбуком и принтером. Для участия в ОРМ кроме того были приглашены два представителя общественности ФИО545. Он разъяснил перечисленным лицам цель производства «оперативного эксперимента», порядок его производства, а также разъяснил права и обязанности всем участвовавшим лицам. ФИО546 он дополнительно предупредил о недопустимости провокации при производстве ОРМ, объяснил, что лица, с которыми будет происходить встреча сами должны выступить инициаторами получения взятки, что нельзя упрашивать или уговаривать этих лиц получить взятку, и что вообще недопустимо передавать взятку против воли этих лиц. После разъяснения всех прав, обязанностей, порядка и целей производства оперативно-розыскного мероприятия, он досмотрел ФИО547. В ходе досмотра предметов, имеющих отношение к подготавливаемому, совершаемому преступлению, у ФИО548 обнаружено не было. После досмотра он вручил ФИО549 муляж денежных средств в виде 4 упаковок билетов, имитирующих денежные средства, а также двух денежных купюр достоинством 5 000 рублей каждая, муляж денежных средств был помещен в черный пакет. Перед вручением муляжа денежных средств ФИО550, он снял с муляжа копии. На листе с изготовленными фотокопиями этих денежных средств все участвующие лица поставили свои подписи, тем самым подтвердив соответствие копии оригиналу муляжа.

После вручения муляжа денежных средств, ФИО551 убыли на автомобиле ФИО552 марки «Тойота Лэнд Круизер 200», черного цвета, государственный регистрационный знак № на встречу с ФИО553 и ФИО35, в кафе «Семафор» по адресу: <адрес>. Он вместе с представителями общественности на служебном автомобиле отправился за ФИО554. Около 17 часов 30 минут они прибыли к кафе «Семафор», после чего ФИО555 зашли в него. Около 17 часов 50 минут к магазину «Раз Два» расположенному через дорогу от кафе Семафор, подъехал автомобиль серого цвета марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак №. Из указанного автомобиля вышли ФИО556 и ФИО35, последние зашли в кафе «Семафор», где стали обсуждать с ФИО557 вопрос передачи ФИО558 первой части взятки в размере 2 000 000 рублей. В связи с проводимым

параллельно ОРМ «наблюдение», разговор между ФИО559, ФИО35 и Шиловым зафиксирован с помощью средств аудиозаписи. Встреча в кафе продолжалась около 50 минут, ФИО35 периодически выходил из кафе для разговора по телефону.

Около 18 часов 40 минут ФИО560, Коснов, ФИО561 вышли из кафе. Некоторое время они постояли возле входа в него, после чего ФИО562 проследовали к автомобилю, на котором приехали. Заглянув в салон автомобиля ФИО563 достал из него пакет с муляжом 2 000 000 рублей, который ранее был вручен ему в рамках ОРМ и в этот момент к ФИО564 подошел ФИО565 и позвал ФИО566 в сторону своего автомобиля, после чего ФИО567 пошли к автомобилю «Тойота Камри» на котором приехали, и сели в него. ФИО568 пошли следом за ними, муляж денежных средств находился в руках у ФИО569. Далее ФИО570 сел в автомобиль к ФИО571, а ФИО572 подошел к двери автомобиля со стороны ФИО573 и передал последнему пакет с муляжом денежных средств, после чего отошел от автомобиля. Далее ФИО574 передал макет денежных средств в автомобиле ФИО575 вышел из автомобиля и вместе с ФИО576 пошел в сторону кафе, и в этот момент ФИО577 и ФИО35, находившегося возле здания кафе, задержали сотрудники УФСБ России по <адрес>.

В ходе захвата ФИО578 силой вытащили из автомобиля на улицу, при этом пакет с муляжом денежных средств выпал из автомобиля в момент захвата и остался лежать на земле рядом с машиной. После захвата ФИО579 и ФИО35, он объявил о завершении первого этапа оперативного эксперимента, после чего составил протокол оперативного эксперимента, который предъявил на ознакомление всем участвовавшим в ОРМ лицам, содержание протокола полностью соответствовало содержанию и хронологии произошедших в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия событий. В протоколе были отражены все обстоятельства проведенного ОРМ. После ознакомления участвующих лиц с содержанием протокола, от участвующих лиц никаких замечаний не поступило. После этого к месту передачи взятки был вызван следователь СК России, который с участием ФИО580, ФИО35 и Шилова произвел осмотр места происшествия. ФИО581 пояснил, что деньги в размере 2 000 000 рублей, которые ФИО582 должен был передать ему, он по ранее достигнутой договоренности собирался передать своему знакомому по имени ФИО583, который в свою очередь должен был передать своему влиятельному знакомому из правоохранительных органов. В связи с чем, было принято решение продолжить ОРМ, и ФИО584 согласился оказать сотрудничество в изобличении ФИО585 и его знакомого должностного лица, для которого в конечном итоге предназначалась взятка в размере 2 000 000 рублей. Действуя в рамках ОРМ, он созвонился с ФИО586 по телефону № , пояснил ему, что получил деньги и готов встретиться в г. Хабаровске, после чего ФИО587 сказал дожидаться его и выехал в Хабаровск из г. ФИО1. Встретиться с ФИО588 договорился возле гостиницы «Гуру», где ФИО589 проживал с Косновым, расположена гостиница по <адрес>. Параллельно с проведением оперативного эксперимента проводилось ОРМ «наблюдение», в ходе которого осуществлялась видео и аудио запись встречи ФИО590. Также параллельно проводилось ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в рамках которого осуществлялась запись разговоров ФИО591 по вышеуказанному телефону, в ходе которых ФИО592 договаривался о встрече с ФИО593 для передачи денег.

К участию в производстве второго этапа оперативного эксперимента им были привлечены представители общественности, после чего около 02 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в районе гостевой парковки гостиницы «Гуру» по адресу: <адрес>, он разъяснил ФИО594 и остальным участвующим лицам цель производства «оперативного эксперимента», порядок его производства, а также права и обязанности всех участвующих лиц. ФИО595 при этом дополнительно был предупрежден о недопустимости провокации при производстве ОРМ, в том числе он разъяснил ФИО596, что нельзя упрашивать или уговаривать ФИО597 получить взятку, он сам должен выступить инициатором ее получения. После разъяснения всех прав, обязанностей, порядка и целей производства оперативно-розыскного мероприятия, он досмотрел ФИО598. В ходе досмотра предметов, запрещенных к свободному гражданскому обороту, а также предметов, документов и денежных средств, имеющих отношение к подготавливаемому, совершаемому преступлению, у ФИО599 обнаружено не было. После досмотра он вручил ФИО600 муляж денежных средств в виде нескольких упаковок билетов, имитирующих денежные средства, а также двух денежных

купюр достоинством 5 000 рублей каждая, муляж денежных средств был помещен в черный пакет. Перед вручением муляжа денежных средств ФИО601, он снял с муляжа копии. На листе с изготовленными фотокопиями этих денежных средств все участвующие лица поставили свои подписи, тем самым подтвердив соответствие копии оригиналу муляжа. После вручения муляжа денежных средств, ФИО602 стал дожидаться прибытия ФИО603, последний несколько раз звонил ФИО604, сообщал, что едете в Хабаровск, уточнял местоположение ФИО605.

Около 04 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО606 приехал на парковку гостиницы «Гуру» на автомобиле марки «Тойота Приус», государственный регистрационный номер №, после чего вышел из автомобиля и зашел в гостиницу, где его дожидался ФИО607 В автомобиле остался сидеть водитель, а также еще один пассажир автомобиля. Встретившись с ФИО608 в вестибюле гостиницы ФИО609 вышли на улицу, встали рядом с автомобилем, на котором приехал ФИО610. В ходе беседы с ФИО611 сообщил ему, что решил денежный вопрос и готов передать деньги ФИО612 для знакомого последнего, при этом в ходе разговора он спрашивал у ФИО613, кто является этим знакомым, однако ФИО614 ничего на это пояснить не смог, говорил только, что это очень влиятельный знакомый из ФСБ. В связи с проводимым параллельно ОРМ «наблюдение», разговор между ФИО615 зафиксирован с помощью средств аудио и видео записи и представлен следствию. В конечном итоге в ходе разговора ФИО616 достигли договоренности о передачи ФИО617 денежных средств, после чего последний протянул руку и ФИО618 передал ФИО619 пакет с муляжом 2 000 000 рублей. Когда ФИО620 стал проверять содержимое пакета он был задержан сотрудниками ФСБ, также были задержаны пассажир и водитель автомобиля на котором приехал Хабиб, поскольку были основания полагать, что они причастны к совершению преступления. После захвата ФИО621 и остальных лиц он объявил о завершении оперативного эксперимента, и к месту его производства прибыл следователь Следственного комитета ФИО18

Следователь ФИО622 с участием ФИО623 произвела осмотр места происшествия, он также принял участие в этом следственном действии. До начала производства следственного действия была установлена личность ФИО624 им оказался ФИО2. Водитель автомобиля, на котором приехал ФИО2 оказался мужчиной по фамилии ФИО625, последний являлся таксистом и привез ФИО2 и второго пассажира к гостинице за деньги. Вторым пассажиром такси оказался знакомый ФИО2 – ФИО626, который вез ФИО2 по просьбе последнего из <адрес> в <адрес>, и у которого на посту ГИБДД сотрудниками полиции был изъят автомобиль, в связи с чем ФИО2 и пришлось ехать на такси. ФИО627 к совершенному ФИО2 преступлению причастны не были.

До начала осмотра следователь разъяснила всем участвующим лицам их права и обязанности, а ФИО628, ФИО2 и остальным лицам следователь кроме того разъяснила ст. 51 Конституции, что могут вызвать адвоката, от услуг адвоката указанные лица отказались. Также у ФИО2 и ФИО629 следователь выяснил, владеют ли они русским языком и нужен ли им переводчик, на что последние пояснили, что являются гражданами РФ, понимают русскую речь и не нуждаются в переводчике. При этом в ходе осмотра они действительно давали пояснения на русском языке, отвечали на вопросы следователя на русском языке, а кроме того лично знакомились с протоколом осмотра составленном на русском языке. В ходе осмотра следователь обнаружила пакет с муляжом 2 000 000 рублей который ФИО2 получил от ФИО630. В ходе осмотра следователь предъявил содержимое пакета всем участвующим лицам, в нем находился муляж 2 000 000 рублей, который ранее был вручен ФИО631 в ходе ОРМ. Номера купюр совпадали с номерами тех купюр, которые были вручены в ходе оперативного эксперимента ФИО632. Указанный пакет с муляжом денежных средств следователь изъял, также в ходе осмотра места происшествия следователь изъял телефоны ФИО2 и ФИО633. Все изъятые предметы были опечатаны и упакованы.Следователем ФИО634 был составила протокол осмотра места происшествия, подписан всеми участниками, замечаний не поступило.

По окончании осмотра места происшествия им был составлен протокол оперативного эксперимента, который он предъявил на ознакомление всем участвовавшим в ОРМ лицам, содержание протокола полностью соответствовало содержанию и хронологии

произошедших в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия событий, замечаний ни от кого не поступило. Кукало был направлен для дачи объяснения в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по <адрес>.

При отработке ФИО2 на причастность к посредничеству во взяточничестве было установлено, что никакими связями с сотрудниками правоохранительных органов он не обладает, ФИО2 ввел Кукало в заблуждение, ФИО2 хотел похитить денежные средства Буры, получив их от Кукало под видом взятки. Никакого взяткополучателя в связи с этим выявлено не было, и не могло быть выявлено при таких обстоятельствах. В этой связи ФИО2 также был передан в Следственный комитет для правовой оценки его действий.

В судебном заседании свидетель ФИО16 подтвердил данные показания в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО19, которая суду пояснила, что в апреле 2019 года ее пригласили сотрудники ФСБ на следственное мероприятие, чтоб зафиксировать передачу денежных средств. Также был приглашен еще один понятой ФИО635. Им разъяснялись права и обязанности. Потом они поехали с сотрудниками ФСБ в кафе, сидели, наблюдали за всем происходящим около кафе из машины В машине находились двое сотрудников и их двое понятых. Через некоторое время вышли на улицу мужчины из кафе и оперативные сотрудники задержали их на улице. Потом им на улице показывали денежные средства.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО19, данные ею при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т.2 л.д.68-73), согласно которым она и ФИО636 в апреле 2019 принимала участие в качестве понятого в проводимом сотрудником УФСБ России по <адрес> ФИО637 ОРМ «оперативный эксперимент», а также в осмотре места происшествия. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, она с ФИО638 прибыли к зданию ККБ №, в служебном фургоне, уже находились ФИО639, автомобиль был оборудован техническими средства, оперуполномоченный ФИО640 пояснил, что оперативный эксперимент проводился с целью выявления и пресечения факта получения неустановленными лицами взятки в размере 2 000 000 рублей от ФИО641, за прекращение проверки проводимой правоохранительными органами в отношении организации которой руководил ФИО642 Оперуполномоченный ФИО643 разъяснил всем участвующим лицам права и обязанности, порядок производства ОРМ, что будут применятся специальные средства аудио и видеозаписи, ФИО644 предупредил о недопустимости совершения провокационных действий. Далее, ФИО645 в ее и ФИО646 присутствии досмотрели ФИО647, ничего при них обнаружено не было, ФИО648 вручил муляж денежных средств в виде 4 упаковок билетов имитирующих денежные средства, а также двух денежных купюр достоинством 5 000 руб. каждая, муляж денежных средств был помещен в черный пакет. До вручения муляжа денежных средств были сняты копии с них, все расписались. После вручения муляжа денежных средств, ФИО649 отправились в кафе «Семафор» по <адрес>, для встречи с лицами, которым предназначалась взятка. ФИО650 поехали на своем автомобиле, а она с понятой и оперативником на служебном автомобиле. Около 17 часов 30 минут они приехали в кафе, ФИО651 зашли в него. Примерно через 10-15 минут к кафе приехал автомобиль серого цвета марки «Тойота Камри», из которого вышли ранее ей не известные трое мужчин и зашли в кафе. Спустя примерно 10 мин. один лысый мужчина вышел из кафе и стал разговаривать по телефону, он периодически то возвращался, то выходил из кафе. Через 30 минут ФИО652, и трое вышеуказанных мужчин вышли из кафе. Далее ФИО653 проследовали к своему автомобилю, из салона которого ФИО654 достал пакет с муляжом 2 000 000 рублей. В этот момент к ФИО655 подошел мужчина плотного телосложения и позвал ФИО656 в сторону своего автомобиля, после чего ФИО657 этот мужчина и еще двое мужчин кроме лысого, который находился около кафе, пошли в автомобиль «Тойота Камри». Двое мужчин и ФИО658 сели в машину «Камри», а ФИО659 подошел к двери автомобиля со стороны ФИО660 и передал последнему пакет с муляжом 2 000 000 рублей. Через несколько минут ФИО661 передал муляж денежных средств кому-то из мужчин в автомобиле, вышел из него, после чего все мужчины были задержаны сотрудниками УФСБ России. Был составлен протокол, в котором они расписались, замечаний ни от кого не поступило. Через некоторое время прибыл следователь ФИО662, который провел осмотр места происшествия, с ее участием, ФИО663,

задержанными мужчинами, и ФИО664. На момент осмотра пакет с муляжом 2 000 000 рублей, находился на земле возле автомобиля. В ходе осмотра следователь спросил у ФИО665 о том, что находится в пакете, на что ФИО666 пояснил, что пакет принадлежит ФИО667 и в нем 2 000 000 рублей, которые предназначались ФИО668 для решения проблем с документами какого-то карьера, Коснов пояснил, что ему не известно содержимое пакета, ФИО669 пояснил, что в пакете 2 000 000 рублей, которые переданы за решение вопроса по деятельности карьера и за не воспрепятствование законной деятельности ФИО670, деньги со слов ФИО671 предназначались для мужчины по имени ФИО672, который являлся посредником в даче взятки. ФИО673 пояснил, что в пакете находятся деньги, которые он передавал за покровительство со стороны правоохранительных органов и не воспрепятствование со стороны правоохранительных органов его предпринимательской деятельности. Указанный муляж денежных средств следователь всем продемонстрировал и изъял. По окончании следственного действия следователь составил протокол осмотра места происшествия, в котором все расписались.

В судебном заседании свидетель ФИО19 подтвердила данные показания в полном объеме.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО20, данные ею при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с ее неявкой (т.2 л.д.62-67), согласно которым она принимала участие в ОРМ «оперативный эксперимент» с ФИО674. Далее дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО19 и изложенные выше.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО17, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.1 л.д.231-236), согласно которым он являлся юристом <данные изъяты>». В марте 2019 в отношении <данные изъяты>» полицией была инициирована проверка. Проверочные мероприятия заключались в проверке работы предприятия и законности добычи песка, соблюдения лицензионных требований при его добыче, в связи с чем работы в плановом порядке не велись, происходили срывы в поставках, нарушались сроки выполнения работ. В середине апреля 2019 Потерпевший №1 рассказал ему, что его знакомый по имени Алексей познакомил его с двумя мужчинами из <адрес> – ФИО675 и ФИО5. ФИО676 сказал ФИО677 что у него есть «выходы» на сотрудника управления ФСБ России по <адрес>, данные этого сотрудника ФИО678 не назвал, который имеет тесные связи с начальником указанного управления, который за взятку в 5 000 000 рублей может решить вопрос с прекращением проверки деятельности <данные изъяты>» сотрудниками полиции, а также в дальнейшем будет обеспечивать общее покровительство деятельности <данные изъяты> а именно будет принимать меры к прекращению возможных проверок общества в будущем, вне зависимости от того, каким органом проверки будут инициироваться. ФИО679 сказал, что для прекращения проверок деятельности <данные изъяты>» он договорился с Вадимом на передачу вышеуказанной взятки сначала в 10 000 000 руб., но потом снизили сумму до 5 000 000 рублей, передача должна состояться двумя частями: сперва 2 000 000 рублей, а позже 3 000 000 рублей. Для передачи денег Потерпевший №1 по договоренности с ФИО680 должен был встретится с ним еще раз. В связи поступившим предложением, Потерпевший №1 хотел получить совета, как действовать в сложившейся ситуации, поскольку он не желал участвовать в совершении вышеуказанного преступления, но при этом боялся усугубления проблем со стороны сотрудников правоохранительных органов. Он предложил Потерпевший № 1 обратиться с заявлением к сотрудникам ФСБ, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ они обратились в указанный орган. Оперативники сказали, что ФИО681 вводит ФИО682 в заблуждение и деньги предназначаются не для сотрудников УФСБ России по <адрес>, а для кого-то другого, кого именно было не известно. В этой связи он с ФИО683 согласился принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении вышеуказанного ФИО684, с целью выяснения того, кому в конечном итоге предназначаются деньги, которые в качестве взятки ФИО685 пытался получить от ФИО686. По договоренности с оперативниками встреча, в ходе которой ФИО687 должен был передать первую часть взятки в размере 2 000 000 рублей, должна была проходить под контролем сотрудников ФСБ, с применением средств аудио и видео фиксации. Встреча для передачи денег была назначена на 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, местом встречи являлось кафе «Семафор»

расположенное по адресу: <адрес>. До начала встречи оперативники в рамках проводимого оперативного эксперимента вручили ему и ФИО688 муляж денежных средств в размере 2 000 000 рублей, которые предназначались для вручения ФИО689 Далее он с ФИО690 прибыл в вышеуказанное кафе на встречу с ФИО691. На встречу приехали 3 ранее неизвестных ему мужчины, которые представились ФИО692. Муляж 2 000 0000 руб. они оставили в автомобиле ФИО693, который припарковали около входа в кафе. В ходе указанной встречи Бура представил его как юриста <данные изъяты>». Инициаторами разговора выступили ФИО694 некоторое время сидел молча, после чего вышел из кафе и участия в разговоре более не принимал. В ходе встречи он расспрашивал ФИО695 о том, как и через кого ФИО696 собирается решать проблемы с проверками в отношении <данные изъяты> и кому предназначаются деньги, которые должен передать ФИО697 на что ФИО698 сказал, что у него налажен контакт с кем-то из должностных лиц УФСБ, которое сможет за эти деньги решить любые вопросы с любыми ведомствами, и что это должностное лицо сделает так, что <данные изъяты>» никто трогать больше не будет. При этом данных указанного сотрудника и какую должность занимает ФИО699 не назвал. Также в ходе встречи он спросил о гарантиях, которые будут предоставлены после передачи ФИО700 взятки через ФИО701 на что последний сказал, что в качестве гарантии на карьер зайдет техника подконтрольная указанному сотруднику ФСБ, но после того, как ФИО702 передаст деньги. ФИО703 в указанном разговоре только расспрашивал ФИО704 о том, когда после передачи денег будет прекращена проверка деятельности <данные изъяты>» и когда ему можно будет завести свою технику на карьер для работы. По окончании встречи они вышли на улицу, где ФИО705 открыл свой автомобиль, и он достал из него пакет с муляжом денежных средств врученных оперативниками до начала ОРМ. Когда он взял муляж денег, ФИО706 предложил ФИО707 сесть для передачи денег к нему в автомобиль «Toyota Camry», припаркованный на противоположной от кафе стороне улицы возле магазина «Раз Два». После этого ФИО708 сели в автомобиль к ФИО709. Он подошел к этому автомобилю, передал ФИО710 пакет с муляжом денежных средств. Примерно через минуту Бура вышел из автомобиля ФИО711, после чего сотрудники УФСБ по <адрес> задержали ФИО712, а также ФИО5, который в момент передачи муляжа денежных средств находился возле входа в кафе «Семафор».

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО21оглы, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.1 л.д.237-241), согласно которым его друг ФИО713 является одним из учредителей <данные изъяты>». В конце марта или начале апреля 2019 он узнал от ФИО33, что в отношении Потерпевший №1 сотрудники полиции начали какую-то проверку в связи с управлением им <данные изъяты>», при этом с самого карьера эти же сотрудники полиции изъяли специальную технику с помощью которой осуществлялась добыча песка. В середине апреля 2018 ему позвонил ФИО33 и сказал, что на Потерпевший №1 вышли какие-то люди, которые могут решить вопрос с прекращением проверки проводимой сотрудниками полиции в отношении <данные изъяты>». Каким образом эти люди должны были решить вопрос, и что это были за люди, ФИО33 известно не было. ФИО33 сказал, что Потерпевший №1 попросил его встретиться вместе с ним с указанными людьми, для обсуждения имевшихся вопросов, но поскольку ФИО33 был за пределами <адрес> и принять участие в этой встрече не мог, то он попросил съездить на эту встречу его. Он согласился принять участие на встрече. Встреча проходила в кафе «Семафор» расположенном по <адрес>, в обеденное время. В назначенное время он приехал на встречу, также на нее явились Потерпевший №1, и еще 3 мужчины, одного из которых он знал, зовут его ФИО714, он является компаньоном Потерпевший №1, двух других мужчин он видел впервые, представились они как ФИО5 и Вадим. В ходе указанной встречи Потерпевший №1 и ФИО715 представили ему ФИО5 и ФИО716 как тех самых людей, которые могут решить проблемы по деятельности <данные изъяты>». После чего в разговор вступил ФИО717, суть его слов сводилась к тому, что ему известно от ФИО718 о проводимой правоохранительными органами проверке деятельности <данные изъяты> и об изъятии техники этой организации сотрудниками полиции. ФИО719 в ходе этой встречи говорил, что у него есть знакомый сотрудник из управления ФСБ, который за деньги от ФИО720, то есть за взятку, примет меры к тому, чтобы сотрудники полиции прекратили проверку деятельности <данные изъяты>» и возвратили технику. Кроме того, со слов ФИО721 этот сотрудник ФСБ за эти же деньги от ФИО722 также должен был «крышевать» впоследствии организацию ФИО723 есть не позволять проводить в отношении

этой организации еще какие-то проверки и прекращать их. ФИО724 в ходе разговора интересовался, за какую сумму этот знакомый ФИО725 готов помочь решить проблему <данные изъяты>» вышеуказанным способом, на что ФИО726 назвал какую-то сумму, которая не устроила ФИО727, так как по мнению ФИО728 являлась слишком большой. В этой связи ФИО729 снизил эту сумму. Со слов ФИО730 деньги для этого своего знакомого ФИО731 должен был передать ему (ФИО732, а последний уже сам должен был передать деньги своему знакомому. Разговор в основном вели ФИО733 ФИО5 и ФИО734 при разговоре присутствовали, но особо в него не вмешивались, он в разговор не вступал. Когда ФИО735 договорились об определенной сумме денег, то они договорились встретиться еще раз позже, дабы обговорить остальные условия. Впоследствии, при встрече с ФИО736, он довел до последнего содержание разговора состоявшегося между ФИО737 в его присутствии, на что последний сказал, что не станет решать вопрос через знакомых Буры и что последний будет разбираться с этим вопросом сам, как руководитель <данные изъяты>», а он /ФИО33/ в решение этого вопроса вмешиваться не станет. Как в дальнейшем поступил ФИО739, ему не известно, но спустя несколько месяцев он узнал, что ФИО738 задержаны.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО22оглы, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.1 л.д.243-246), согласно которым он является соучредителем <данные изъяты>». Еще одним соучредителем и по совместительству генеральным директором <данные изъяты>» является Потерпевший №1 конце марта 2019 Потерпевший №1 рассказал ему по телефону, что с карьера, который разрабатывает <данные изъяты>», сотрудники полиции изъяли всю специальную технику, с помощью которой организация занимается добычей песка. Также Бура сказал, что в отношении него начата какая-то проверка сотрудниками полиции, в чем заключалась суть проводимой проверки ему не известно. Бура сказал, что все проблемы решит самостоятельно. В середине апреля 2018, ему позвонил Бура и сказал, что на него вышли какие-то люди, которые могут решить вопрос с прекращением незаконно проводимой сотрудниками полиции проверки в отношении <данные изъяты>», и с этими людьми ФИО740 договорился встретиться в <адрес>. Также ФИО741 попросил его сходить с ним на встречу с этими людьми, поскольку вопрос касался их совместной организации. Каким именно образом указанные люди должны были решить вопрос с прекращением проверки деятельности <данные изъяты>», ему ФИО742 не сказал. Поскольку он находился за пределами <адрес>, то попросил своего друга ФИО743 принять участие во встрече ФИО744 с вышеуказанными людьми. По его просьбе ФИО745 встретился с ФИО746 и людьми, которые должны были решить вопрос с прекращением проверки деятельности <данные изъяты>», встреча проходила в одном из кафе расположенном в <адрес>. После встречи Ибрагим в ходе телефонного разговора рассказал ему, что на встрече присутствовал 3 мужчины из <адрес>, которые в ходе встречи с ФИО747 сказали, что у одного из этих мужчин есть знакомый сотрудник ФСБ, его данные и место службы они не назвали, который за взятку от ФИО748, сможет сделать так, что сотрудники полиции прекратят проверку деятельности <данные изъяты>» и возвратят изъятую технику, а также будет помогать с прекращением возможных проверок в отношении <данные изъяты>» в будущем. За какую сумму денег указанный сотрудник ФСБ готов был решить вопрос с прекращением проверок в отношении <данные изъяты>» он не запомнил. Деньги для этого сотрудника ФСБ должен был передать один из мужчин, с которыми встретился ФИО749 то есть деньги ФИО750 должен был дать этому мужчине, а тот в свою очередь передать их кому-то из сотрудников ФСБ. Услышав, что речь идет о даче взятке, он связался с ФИО751 и сказал, чтобы вопросы с правоохранительными органами и возникшие проблемы в деятельности <данные изъяты>» ФИО752 решал самостоятельно, и не впутывал в это дело его, также он отказался давать кому-либо взятку. ФИО753 сказал, что сам решит вышеуказанный вопрос, и что больше не будет его тревожить по этому поводу. Как в дальнейшем поступил ФИО754, ему не известно. Спустя несколько месяцев он узнал, что тех лиц, которые встречались с ФИО755 и пытались от него получить взятку для сотрудников ФСБ, задержали сотрудники ФСБ.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО34, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.2 л.д.18-22), согласно которым ночью ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО2 отвез последнего в <адрес>. На посту ГИБДД через <адрес> сотрудники полиции изъяли у него

автомобиль, в связи с чем ему пришлось ехать вместе с ФИО2 на такси. Через 10-15 минут таксист привез их к не известному ему дому в <адрес>. Далее ФИО2 вышел из такси, а он остался вместе с водителем в машине. На улице ФИО2 встретился с ранее не известным ему мужчиной, у которого в руках был пакет. Во время встречи ФИО2 и указанного мужчину задержали сотрудники ФСБ. Что находилось у мужчины в пакете, ему не известно.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО23, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.2 л.д.23-26), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ночное время он подрабатывал в такси на автомобиле марки «Toyota Prius». Около 3-4 часов ночи ДД.ММ.ГГГГ ему поступил заказ на перевозку пассажиров от поста ГИБДД расположенного на мостовом переходе через реку Амур до гостиницы «Гуру» расположенной по адресу: <адрес>. Он забрал пассажиров с места ожидания, ими оказались двое мужчин кавказской внешности, одному было около 40-50 лет, второму около 20-30 лет. Около 04 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ они подъехали к гостинице «Гуру», мужчина старшего возраста вышел из автомобиля, второй пассажир остался в такси. Выйдя из машины, мужчина встретился на крыльце гостиницы с мужчиной славянской внешности, после чего они спустились с крыльца и стали беседовать друг с другом на парковке гостиницы, о чем они беседовали он не слышал. Далее он отвлекся на переписку в телефоне, а примерно через 5-7 минут вышеуказанных мужчин задержали сотрудники ФСБ. Он вышел из автомобиля и увидел лежащий на земле возле своего автомобиля полимерный пакет черного цвета, содержимое пакета ему известно не было. Ранее этого пакета у своего пассажира он не видел. Далее приехал следователь, который провел осмотр места происшествия. В ходе осмотра мужчина славянской внешности рассказал, что в пакете, лежавшем на земле находятся денежные средства – 2 000 000 рублей, которые он передал как взятку его пассажиру на улице, для кого предназначалась взятка он не знает.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО24, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.2 л.д.3-6), согласно которым в середине апреля 2019 его знакомый ФИО2 организовал ему встречу в <адрес> со своим знакомым по имени ФИО756. Встреча проходила в одном из кафе <адрес>. На встречу он приехал вместе с ФИО2, Вадим на встречу прибыл один. Суть состоявшегося разговора заключалась в том, что у знакомых ФИО757 в <адрес> есть организация, занимающаяся добычей песка на карьере в районе <адрес>. Для работы на указанном карьере организации требовалась специальная техника. Он пообещал подумать над предложением ФИО758 и в случае согласия с его условиями, выразил готовность предоставить технику. В ходе встречи ФИО2 и ФИО759 разговаривали между собой, в суть их разговора он не вникал. Поговорив с ФИО760, он ушел из кафе, а ФИО2 с ФИО761 остались в кафе наедине. О чем они разговаривали в кафе ему не известно. Имел ли ФИО2 какую-либо выгоду от сделки связанной с предоставлением техники для работы на карьере, ему не известно.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО762 данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.1 л.д.249-253), согласно которым он проходит службу в УФСБ России по <адрес>. В 2014 при осуществлении оперативного сопровождения по уголовному делу о сбыте наркотических средств, он познакомился с ФИО2, который являлся свидетелем по указанному делу. После направления дела в суд он с ФИО2 отношения не поддерживал, несколько раз связывался с ним в связи со служебной необходимостью. С просьбами об оказании каких-либо незаконных услуг ФИО2 к нему никогда не обращался. В середине апреля 2019, ФИО2 позвонил ему и рассказал, что у какого-то его знакомого, который занимается добычей песка, возникли проблемы с сотрудниками полиции в Хабаровском крае. Со слов ФИО2 сотрудники полиции незаконно препятствовали его знакомому заниматься коммерческой деятельностью, и как считал ФИО2 подобные действия сотрудники полиции совершали из какой-то своей личной заинтересованности. В этой связи ФИО2 спросил его, может ли он каким-либо законным способом помочь его знакомому в этой ситуации. Он пообещал попробовать помочь законным способом этому знакомому ФИО2. Тогда ФИО2 сказал, что скинет ему телефон этого знакомого и документы, относящиеся к осуществляемой им деятельности. После указанного разговора ФИО2 со

своего телефона, посредством программы «WhatsApp», скинул ему 15 и ДД.ММ.ГГГГ несколько сообщений, в которых содержался номер телефона какого-то ФИО763, а также изображения сертификата качества песка, информационных листов со сведениями о должностных лицах УМВД России по <адрес>, а также аудиосообщение какого-то мужчины, которое этот мужчина отправил ФИО2, в котором содержались сведения о прибытии этого мужчины куда-то. Для него эта информация никакого значения не имела, из ее содержания не было понятно, о чем конкретно идет речь. В этой связи он позвонил ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и сказал, что сам связываться ни с кем из его знакомых не будет, и если им нужна законная помощь, то пусть они сами с ним связываются по его номеру телефона, и подробно объясняют ситуацию. Также он предупредил, что никаких незаконных просьб выполнять не будет, и чтобы с подобными просьбами к нему никто не обращался. Передавал ли указанную информацию ФИО2 кому-либо из своих знакомых, ему не известно, но ни ФИО764, номер телефона которого ему скинул ФИО2, не какой-либо другой знакомый ФИО2, с ним не связывался. ФИО2 после указанного разговора ему также не звонил. Суть проблемы знакомого ФИО2, а также то, какую помощь он хотел получить от него, ему не известны. К концу апреля 2019 он узнал о задержании ФИО2, обстоятельства совершенного ФИО2 преступления ему не известы. Ни ФИО2, никто другой, с предложением дать взятку кому бы то ни было никогда к нему не обращался. <данные изъяты>» ему не знакомо. Никаких других контактов в УФСБ России по ЕАО у ФИО2, кроме него нет и не было. ФИО2 хорошо владеет русским языком, он разговаривает, читает и пишет на этом языке, допрашивал он его без переводчика, читал и подписывал протоколы без переводчика.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО25 данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.2 л.д.56-60), согласно которым в апреле 2019 он состоял в должности старшего следователя следственного отдела по <адрес> СУ СК России по <адрес>. Около 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ему поступило сообщение о том, что в районе <адрес>, сотрудниками ФСБ России по <адрес> выявлен факт дачи взятки посредникам в особо крупном размере. С целью проверки указанного сообщения он выехал к месту происшествия, расположенному через дорогу от <адрес>. На участке местности находился автомобиль серого цвета марки «Тойота Камри», рядом с которым на земле лежал пакет черного цвета. Далее он провел осмотр места происшествия. Осмотр проводился с участием понятых ФИО765, а также ФИО766, Коснова, ФИО767. В ходе осмотра он предъявил содержимое пакета всем участвующим лицам, в нем были как денежные средства купюрами по 5000 рублей, так и имитация денежных средств в виде бумажных билетов внешне похожих на денежные средства. Указанный пакет с денежными средствами и их имитацией он изъял, составил протокол и направил его в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО15, данные ею при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с ее неявкой (т.2 л.д.27-32), согласно которым она состоит в должности следователя отдела по расследованию преступлений коррупционной направленности следственной части следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю. Начальником отдела, в котором она проходит службу является ФИО26, заместителем начальника отдела является ФИО27 В марте 2019 года ФИО27 поручил ей проведение процессуальной проверки по сообщению о преступлении, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту добычи руководителем <данные изъяты>» Потерпевший № 1 песка в районе протоки Хохлацкая р. Амур Хабаровского края без лицензии. Позиция ее руководства по указанному материалу проверки сводилась к тому, что по материалу необходимо провести проверку и принять законное и обоснованное решение. ДД.ММ.ГГГГ она провела опрос Потерпевший № 1 ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. На момент принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела было понятно, что принятое решение необходимо отменить, поскольку проверка была проведена не в полном объеме. Потерпевший № 1, в отношении которого было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, она уведомила посредством направления об этом соответствующего почтового отправления. ДД.ММ.ГГГГ решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. В связи с выявлением в ходе проведенной дополнительной проверки наличия в действиях

Потерпевший № 1 признаков преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ, ДД.ММ.ГГГГ она возбудила уголовное дело по указанному факту. В период проведения процессуальной проверки, к ней с предложением дать взятку за прекращение проверочных мероприятий по данному материалу проверки никто не обращался, и ей не известно о том, чтобы какие-либо лица обращались с подобными предложениями к ее руководству. ФИО13, ФИО14 и ФИО2 ей не знакомы.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО28, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.2 л.д.33-37), согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ в производстве следователя ФИО15 находился материал проверки по сообщению о преступлении, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту добычи руководителем <данные изъяты>» Потерпевший № 1 песка в районе протоки Хохлацкая <адрес> края без лицензии. ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 возбудила уголовное дело в отношении Потерпевший №1 по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. До возбуждения дела по указанному факту, ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что ФИО15 не в полном объеме были выполнены необходимые проверочные мероприятия и принятое решение об отказе в возбуждении уголовного дела являлось необоснованным. В период проведения процессуальной проверки, к нему, ФИО27 и ФИО15 с предложением дать взятку за прекращение проверочных мероприятий по данному материалу проверки никто не обращался.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО27, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с его неявкой (т.2 л.д.38-42), согласно которым в марте 2019 в производство его отдела поступил материал проверки по сообщению о преступлении, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту незаконной добычи песка руководителем <данные изъяты>» Потерпевший № 1 Проведение процессуальной проверки было по поручено следователю ФИО15 Последняя докладывала ему, что ДД.ММ.ГГГГ планирует вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое подлежит отмене в связи с неполнотой проверки и необходимостью оценки действий руководителей <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ по результатам дополнительной процессуальной проверки ФИО15 возбуждено уголовное дело. В период проведения процессуальной проверки к нему никто не обращался с предложением дать взятку за прекращение проверочных мероприятий по указанному материалу проверки. Обращался ли кто-либо с подобным предложением к ФИО15, ему не известно, она ему о подобном не докладывала. ФИО13, ФИО14 и ФИО2 ему не знакомы.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО18, данные ею при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с ее неявкой (т.2 л.д.74-79), согласно которым в апреле 2019 она состояла в должности следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она проводила осмотр места происшествия на парковочной площадке гостиницы «Гуру» по адресу: <адрес>, по материалу проверки о получении неустановленными лицами взятки от руководителя <данные изъяты>» Потерпевший №1 в размере 2 000 000 рублей. На момент осмотра на парковочной площадке гостиницы находился автомобиль «Тойота Приус», рядом с которым на земле лежал полимерный пакет черного цвета, в котором находились денежные средства. На месте происшествия, рядом с автомобилем находились ФИО2, ФИО34, ФИО13 и ФИО768. Она предъявила содержимое пакета всем участвующим лицам, в нем находились как денежные средства купюрами по 5000 рублей, так и имитация денежных средств. Указанный пакет с денежными средствами и их имитацией она изъяла с места происшествия, также она изъяла телефоны ФИО2 и ФИО769, составила протокол осмотра места происшествия, замечаний по нему не поступило. ФИО770 согласился принять участие в оперативном эксперименте для изобличения ФИО2 и его знакомого.

Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО29, данные ею при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ в связи с ее неявкой (т.2 л.д.7-9), согласно которым ФИО2 является ее сожителем с 2005 года, у них 3 совместных детей. Более 20 лет ФИО2 проживает в Российской Федерации, владеет русским

языком. Гражданство у ФИО2 Таджикское. С ней и с детьми ФИО2 разговаривает на русском языке, таджикского языка она и их совместные дети не понимают. Характеризует ФИО2 положительно.

Кроме того, виновность подсудимого Коснова А.В. объективно подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

-обращением Потерпевший № 1 на имя начальника УФСБ России по <адрес> (т.1 л.д.160) согласно которому он обращается с просьбой о принятии мер в отношении неизвестных лиц, представившихся ФИО771, ФИО5, а также иных неустановленных лиц, которые предлагают ему, как фактическому руководителю <данные изъяты>» за взятку повлиять на решение руководителей правоохранительных органов о прекращении и дальнейшем не проведении проверки деятельности указанной коммерческой организации,

-обращением ФИО17 на имя начальника УФСБ России по <адрес> (т.1 л.д.159) согласно которому он обращается с просьбой о принятии мер в отношении неизвестных лиц, представившихся ФИО772, ФИО5, а также иных неустановленных лиц, которые предлагают ему, как юристу <данные изъяты>», за взятку повлиять на решение руководителей правоохранительных органов о прекращении и дальнейшем не проведении проверки деятельности указанной коммерческой организации,

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.61-70), согласно которому осмотрен участок местности возле <адрес>. В ходе осмотра на участке местности обнаружен и изъят пакет черного цвета с муляжом 2 000 000 рублей (состоит из имитации денежных средств и двух купюр достоинством 5 000 рублей каждая, серия и номер которых №). При производстве осмотра места происшествия: Потерпевший № 1 пояснил, что обнаруженные денежные средства в пакете в размере 2 000 000 рублей предназначались для того, чтобы было оказано покровительство и не воспрепятствование законной предпринимательской деятельности со стороны правоохранительных органов; ФИО13 пояснил, что в пакете находятся денежные средства в размере 2 000 000 рублей, за то, что он решит вопрос по деятельности карьера, который находится в <адрес>, вопрос по осуществляемой деятельности Потерпевший № 1, за не воспрепятствование законной деятельности последнего, за общее покровительство предпринимательской деятельности Потерпевший №1, деньги предназначались Хабибу, посреднику для передачи денег в орган ФСБ; Коснов А.В. пояснил, что не знает, что за пакет лежит возле ФИО773 и что в нем находится; ФИО14 пояснил, что пакет принадлежит Потерпевший №1, который ему, Коснову и ФИО774 пояснил, что там денежные средства в размере 2 000 000 рублей, данные денежные средства были переданы ФИО775 с целью решения проблемы по документам относительно карьера, а именно карьера в <адрес>,

-протоколом осмотра участка местности от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.118-124) согласно которому осмотрен участок автопарковки возле продуктового магазина «Раз Два» по адресу: <адрес>, примыкающий к проезжей части <адрес>, на противоположной от автопарковки стороне которой расположено здание кафе «Семафор» по адресу: <адрес>. На момент осмотра на автопарковке находился автомобиль «Toyota Camry», государственный регистрационный знак № в котором в ходе осмотра обнаружены бумажный пакет и портфель, принадлежащие ФИО13,

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.71-83) согласно которому осмотрен участок местности на парковочной площадке гостиницы «Гуру» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра на участке местности обнаружены и изъяты в том числе: муляж 2 000 000 рублей (состоит из имитации денежных средств и двух купюр достоинством 5 000 рублей каждая, серия и номер которых № мобильный телефон iPhone принадлежащий ФИО2; мобильный телефон iPhone 6 принадлежащий ФИО13 При производстве осмотра места происшествия, принимавшие в нем участие ФИО13 и ФИО2 по поводу обнаруженного в ходе осмотра муляжа денежных средств в пакете пояснили следующее: ФИО13 пояснил, что в пакете находятся денежные средства в размере 2 000 000 рублей, которые он передал ФИО2 в качестве взятки для решения вопроса с должностными лицами правоохранительных органов, чтобы устранить препятствия осуществлению законной деятельности <данные изъяты>»; ФИО2 пояснил, что данные пакет ему передал ФИО13 и сказал передать

находящиеся в нем 2 000 000 рублей неизвестному ему генеральному директору по фамилии Бура, с которым он не знаком,

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.215-225) согласно которому осмотрен муляж 2 000 000 рублей, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на участке местности возле <адрес>. В ходе осмотра установлено, что муляж состоит из 4 пачек с имитациями купюр денежных средств («Билетами банка приколов»), помещенных в пакет черного цвета, при этом в одной из пачек содержатся две денежные купюры номиналом 5 000 рублей каждая, с номерами НА №

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.226-236) согласно которому осмотрен муляж 2 000 000 рублей, изъятых в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ на парковочной площадке гостиницы «Гуру» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что муляж состоит из 4 пачек с имитациями купюр денежных средств («Билетами банка приколов»), помещенных в пакет черного цвета, при этом в одной из пачек содержатся две денежные купюры номиналом 5 000 рублей каждая, с номерами <данные изъяты>

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.102-116) согласно которому осмотрен мобильный телефон iPhone 6 принадлежащий ФИО13, изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес>. В ходе осмотра установлено наличие переписки между ФИО13 и Косновым А.В. датированной ДД.ММ.ГГГГ, в которой последние обсуждают поездку в <адрес> и встречу с руководством <данные изъяты>», а также наличие переписки между ФИО13 и ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой последние обсуждают получение денежных средств от третьих лиц, а также встречи ФИО13 в <адрес> с руководством <данные изъяты>

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.118-132) согласно которому осмотрен мобильный телефон iPhone 8 принадлежащий ФИО2, изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ возле <адрес>. В ходе осмотра установлено в том числе наличие переписки между ФИО13 и ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой последние обсуждают получение денежных средств от третьих лиц, а также встречи ФИО13 в <адрес> с руководством <данные изъяты>

<данные изъяты> осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.135-138) согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра участка местности от ДД.ММ.ГГГГ принадлежащие ФИО13 пакет синего цвета и сумка (портфель). В ходе осмотра в сумке обнаружен и изъят ежедневник ФИО13 с рукописными записями, среди которых содержатся фамилии Потерпевший № 1 и иных лиц, имеющих отношение к деятельности <данные изъяты>», а также фамилии различных сотрудников УМВД России по <адрес> и УФСБ России по <адрес>.

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.4-8) согласно которому у следователя ФИО15 в ходе выемки изъят материал процессуальной проверки в отношении ООО «Карьер», зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ.

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.9-12) согласно которому осмотрен материал проверки зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты>», в результате чего установлено, что указанный материал проверки находился в производстве СЧ СУ УМВД России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, процессуальная проверка проводилась в отношении руководителя <данные изъяты>» Потерпевший №1, на предмет совершения последним преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в ходе осуществления <данные изъяты>» предпринимательской деятельности по добыче песка вблизи <адрес>, без лицензии. В материале проверки, в том числе содержатся документы, свидетельствующие о возврате ДД.ММ.ГГГГ специальной техники изъятой с места производства <данные изъяты>» работ, а также постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, и постановление об отмене указанного постановления от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное руководителем следственного органа.

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.92-100) согласно которому осмотрены:

1. оптический диск, предоставленный ПАО «МТС» с детализациями следующих абонентских номеров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: номера № принадлежащего ФИО13, номера № принадлежащего ФИО14 и номера № принадлежащего ФИО2 В результате осмотра установлено:

1) наличие телефонных соединений между абонентским номером Потерпевший №1 (№) и абонентским номером ФИО14 №),

2) наличие телефонных соединений между абонентским номером ФИО14 (№) и абонентскими номерами Потерпевший №1 (№) и Коснова А.В. (№),

3) наличие телефонных соединений между абонентским номером ФИО13 (№) и абонентскими номерами ФИО3 (№) и ФИО2 (№

4) наличие телефонных соединений между абонентским номером ФИО2 (№) и абонентским номером ФИО13 (№),

2. оптический диск предоставленный ПАО «ВымпелКом» с детализациями следующих абонентских номеров за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: номера № принадлежащего Потерпевший №1, и номеров № принадлежащих Коснову А.В. В результате осмотра установлено:

1) наличие телефонных соединений между абонентским номером Потерпевший №1 (№) и абонентским номером ФИО14 (№),

2) наличие телефонных соединений между абонентским номером Коснова А.В. (№ и абонентским номером ФИО13 (№),

3) наличие телефонных соединений между абонентским номером Коснова А.В. № и абонентскими номерами ФИО13 (№) и ФИО14 (№

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, (т.4 л.д.153-164, т.4 л.д.165-191) согласно которому осмотрен оптический диск рег. № от ДД.ММ.ГГГГ с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение». В ходе осмотра оптического диска прослушаны содержащиеся на нем аудиофайлы, а именно:

1) аудиофайл с именем «1__23_04_2019_17ч_40м_31с_S1_1», содержащий аудиозапись разговора состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ во время встречи между Потерпевший № 1 и ФИО30 с ФИО13, ФИО14 и Косновым А.В., происходившей под контролем сотрудников УФСБ России по <адрес> в кафе «Семафор» <адрес>, во время которой ФИО13, ФИО14 и Коснов А.В. получили от Потерпевший №1 муляж денежных средств в размере 2 000 000 рублей, в качестве предполагаемой взятки для должностного лица правоохранительного органа за прекращение проверки деятельности <данные изъяты>», возврат ранее изъятой специальной техники, а также за общее покровительство организации Потерпевший №1 Согласно аудиозаписи, ФИО13 в ходе вышеуказанной встречи убеждает Потерпевший №1 и ФИО17 о наличии у него знакомого должностного лица УФСБ, которое за взятку способно решить проблемы организации Потерпевший № 1 и убеждает Потерпевший №1 передать денежные средства в качестве взятки для этого должностного лица, ФИО14 в ходе разговора подтверждает наличие у организации Потерпевший № 1 проблем с правоохранительными органами, и интересуется о времени в течение которого с момента дачи Потерпевший №1 взятки ему можно будет завести свою технику на карьер;

2) аудиофайл с именем «1__24_04_2019_02ч_33м_32с_S1_1», содержащий аудиозапись разговора состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ФИО2 в ходе встречи происходившей под контролем сотрудников УФСБ России по <адрес> возле гостиницы «Гуру» по адресу: <адрес>, во время которой ФИО2 получил от ФИО13 муляж денежных

средств в размере 2 000 000 рублей, в качестве предполагаемой взятки для должностного лица УФСБ России по <адрес>, которую ФИО2 желал присвоить себе.

Согласно аудиозаписи, ФИО13 в ходе вышеуказанной встречи сообщает ФИО2 о состоявшейся с Потерпевший №1 встрече и получении от последнего 2 000 000 рублей в качестве взятки, ФИО2 в ходе встречи убеждает ФИО13 в том, что указанные денежные средства передаст своему знакомому сотруднику ФСБ, который решит проблемы <данные изъяты> с правоохранительными органами.

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.192-205) согласно которому осмотрен оптический диск рег. № от ДД.ММ.ГГГГ с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи». В ходе осмотра оптического диска прослушаны содержащиеся на нем аудиофайлы с именами: «027D5FEB», «027931B2», «028B72ED», «F0F67976» и «F81D1AE4» содержащие аудиозаписи телефонных переговоров ФИО13 и ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых ФИО13 действуя под контролем сотрудников УФСБ России по <адрес> сообщает ФИО2 о получении денежных средств от Потерпевший №1 и договаривается с ним о встрече в <адрес> для передачи указанных денежных ФИО2, а также интересуется у последнего о должностном положении лица, которому ФИО2 должен передать вышеуказанные денежные средства, в свою очередь ФИО2 соглашается приехать на встречу с ФИО13 в <адрес> для получения денежных средств.

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.206-214) согласно которому осмотрены оптические диски рег. № ГБ/330 от ДД.ММ.ГГГГ с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» и рег. № ГБ/329 от ДД.ММ.ГГГГ с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение». В ходе осмотров оптических дисков осмотрены содержащиеся на них изображения и видеофайлы с именами «ДД.ММ.ГГГГ 17_35», ««ДД.ММ.ГГГГ 17_36», ««ДД.ММ.ГГГГ 17_37», «ДД.ММ.ГГГГ 17_48 1», «ДД.ММ.ГГГГ 17_48 2», «ДД.ММ.ГГГГ 18_12», «ДД.ММ.ГГГГ 18_15», «ДД.ММ.ГГГГ 18_37», «ДД.ММ.ГГГГ 18_38», «ДД.ММ.ГГГГ 18_39 1», «ДД.ММ.ГГГГ 18_39 2», «ДД.ММ.ГГГГ 18_42», «ДД.ММ.ГГГГ 18_43 1», «ДД.ММ.ГГГГ 18_43 2», «ДД.ММ.ГГГГ 18_44», «ДД.ММ.ГГГГ 18_45», «ДД.ММ.ГГГГ 04_08», «ДД.ММ.ГГГГ 04_09», «ДД.ММ.ГГГГ 04_10» и «ДД.ММ.ГГГГ 04_14».

Осмотренные видеофайлы с именами «ДД.ММ.ГГГГ 17_35», ««ДД.ММ.ГГГГ 17_36», ««ДД.ММ.ГГГГ 17_37», «ДД.ММ.ГГГГ 17_48 1», «ДД.ММ.ГГГГ 17_48 2», «ДД.ММ.ГГГГ 18_12», «ДД.ММ.ГГГГ 18_15», «ДД.ММ.ГГГГ 18_37», «ДД.ММ.ГГГГ 18_38», «ДД.ММ.ГГГГ 18_39 1», «ДД.ММ.ГГГГ 18_39 2», «ДД.ММ.ГГГГ 18_42», «ДД.ММ.ГГГГ 18_43 1», «ДД.ММ.ГГГГ 18_43 2», «ДД.ММ.ГГГГ 18_44» и «ДД.ММ.ГГГГ 18_45» содержат произведенные с разных ракурсов видеозаписи на которых зафиксирована встреча между Потерпевший № 1 и ФИО30 с ФИО13, ФИО14 и Косновым А.В., происходившая под контролем сотрудников УФСБ России по <адрес> в кафе «Семафор» <адрес>. На видеозаписях в том числе зафиксировано прибытие перечисленных лиц к кафе «Семафор», передвижение Потерпевший №1 и ФИО17 по предложению ФИО13 и ФИО14 в автомобиль последнего для непосредственной передачи ФИО13 денежных средств в качестве взятки, а также задержание ФИО13, ФИО14 и Коснова А.В. сотрудниками УФСБ России по <адрес> после получения перечисленными лицами муляжа 2 000 000 рублей.

Осмотренные видеофайлы с именами «ДД.ММ.ГГГГ 04_08», «ДД.ММ.ГГГГ 04_09», «ДД.ММ.ГГГГ 04_10» и «ДД.ММ.ГГГГ 04_14» содержат произведенные с разных ракурсов видеозаписи встречи происходившей между ФИО13 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ под контролем сотрудников УФСБ России по <адрес> возле гостиницы «Гуру» по адресу: <адрес>, во время которой ФИО2 получил от ФИО13 муляж денежных средств в размере 2 000 000 рублей. На видеозаписях в том числе зафиксировано прибытие ФИО2 к месту встречи с ФИО13 возле гостиницы «Гуру», беседа между ФИО2 и ФИО13, факт получения ФИО2 муляжа 2 000 000 рублей от ФИО13 и его последующее задержание сотрудниками УФСБ России по <адрес>.

-заключением фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.162-208) согласно которому установлено дословное содержание разговора, зафиксированного на

оптическом диске с регистрационным номером 161-19 в файле «1__23_04_2019_17ч_40м_31с_S1_1», с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение». Признаки монтажа и иных изменений, внесённых в процессе записи и после ее окончания на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске с регистрационным номером 161-19 в файле «1__23_04_2019_17ч_40м_31с_S1_1», не обнаружены.

-заключением фоноскопической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.214-235) согласно которому установлено дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске с регистрационным номером 161-19 в файле «1__24_04_2019_02ч_33м_32с_S1_1», с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение». Признаки монтажа и иных изменений, внесённых в процессе записи и после ее окончания на фонограмме, зафиксированной на оптическом диске с регистрационным номером 161-19 в файле «1__24_04_2019_02ч_33м_32с_S1_1», не обнаружены.

-протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.189-202) согласно которому при проведении первого этапа оперативного эксперимента, проходившего в период с 16 часов 50 минут до 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, участвующий Потерпевший №1, находясь в районе <адрес>, в ходе встречи с ФИО13, Косновым А.В. и ФИО14, передал последним муляж денежных средств в сумме 2 000 000 рублей содержащий в том числе 2 купюры достоинством 5 000 рублей каждая с номерами № , после чего ФИО13, Коснов А.В. и ФИО14 были задержаны сотрудниками УФСБ России по <адрес>. При проведении второго этапа оперативного эксперимента, проходившего в период с 21 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ до 04 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, участвующий ФИО13, находясь на парковочной площадке гостиницы «Гуру» по адресу: <адрес>, в ходе встречи с ФИО2 передал последнему муляж денежных средств в сумме 2 000 000 рублей содержащий в том числе 2 купюры достоинством 5 000 рублей каждая с номерами №, после чего ФИО2 был задержан сотрудниками УФСБ России по <адрес>,

-справками по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (т.1 л.д.135,203,204), согласно которых в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»: ФИО17 передал ФИО13 муляж 2 000 000 рублей, за прекращение и дальнейшее не проведение проверки деятельности <данные изъяты> «<данные изъяты> ФИО13 и ФИО3 и получили от Потерпевший №1 денежные средства в размере 2 000 000 рублей (муляж денежных средств) за прекращение должностными лицами правоохранительных органов проведения проверочных мероприятий в отношении коммерческой организации, ФИО13 передал ФИО2 муляж 2 000 000 рублей, за прекращение и дальнейшее не проведение проверки деятельности <данные изъяты>»,

-посадочным талоном на имя ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.2), согласно которому ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ совершил авиаперелет из <адрес> в <адрес>,

-электронным билетом с маршрутной квитанцией на имя Коснова А.В. (т.5 л.д.5-6), согласно которому ФИО3 осуществил авиаперелет из <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

-товарным чеком от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.3,4), согласно которому Коснов А.В. приобрел авиабилет и оплачен им сервисный сбор при приобретении авиабилета,

-сведениями из базы данных ПТК «Розыск-Магистраль» в отношении ФИО13 и Коснова А.В. (т.5 л.д.12-13) согласно которым на имя ФИО13 и Коснов А.В. оформлялись билеты на поезд из <адрес> (отправление ДД.ММ.ГГГГ) в <адрес> (прибытие ДД.ММ.ГГГГ), а на имя Коснова А.В. также оформлялся билет на поезд из <адрес> (отправление ДД.ММ.ГГГГ) в <адрес> (прибытие ДД.ММ.ГГГГ).

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности подсудимого Коснова А.В. в совершенных им преступлениях.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №1 на предварительном следствии и в судебном заседании, суд находит более подробными и достоверными его показания на предварительном следствии, поскольку, они согласуются с принятыми показаниями иных лиц и свидетелей обвинения. Показания потерпевшего на предварительном следствии суд находит допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, в связи с чем, нет оснований не доверять им и эти показания принимаются за доказательства по делу.

Показания потерпевшего Потерпевший №1, данные в ходе судебного заседания о том, что Коснов А.В. при встречах практически не присутствовал, разговоры не слышал, из кафе постоянно выходил на улицу, суд находит недостоверными, опровергающими показаниями, данными им в ходе предварительного следствия и собранными доказательствами по делу.

Анализ показаний свидетелей ФИО17, ФИО21оглы, ФИО22оглы, ФИО776 ФИО24, ФИО29, ФИО34, ФИО23, ФИО15, ФИО28, ФИО27, ФИО25, ФИО20, ФИО18 данных ими в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании, а также свидетелей ФИО16, ФИО19, данных ими в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании свидетельствует о том, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, а также положение ст.51 Конституции РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. В связи с изложенными суд принимает показания данных свидетелей за доказательства по делу.

Каких-либо существенных противоречий в показаниях вышеуказанных свидетелей в значимых для разрешения дела обстоятельствах, судом не установлено.

По смыслу закона (ст.56 УПК РФ) и в соответствии с правовой позицией, сформулированной Конституционным Судом РФ в Определении от ДД.ММ.ГГГГ № -О, оперуполномоченный, следователь может быть допрошен в суде только по обстоятельствам проведения того или иного следственного или процессуального действия при решении вопроса о допустимости доказательства, а не в целях выяснения содержания показаний допрошенного лица. Поэтому показания этой категории свидетелей относительно сведений о которых им стало известно из их бесед либо во время допроса подозреваемого (обвиняемого), свидетеля, не могут быть использованы в качестве доказательств виновности подсудимого.

На основании изложенного суд исключает из числа доказательств, представленных стороной обвинения показания сотрудников полиции ФИО16, ФИО25, ФИО18 об обстоятельствах совершения преступления, ставших им известными со слов ФИО778, Коснова, ФИО779 и ФИО2 после задержания последних, на которые сторона обвинения ссылается в обосновании вывода о виновности Коснова А.В. в инкриминируемых ему деяниях.

Показания свидетеля ФИО16 в части того, что в действиях лиц? в отношении которых проводилось ОРМ будет только мошенничество суд расценивает как личную позицию, основанную на первоначальном этапе сбора материалов по поступившему обращению потерпевшего ФИО780. Кроме того, свидетель ФИО781 указывает, что все задержанные лица во время проведения ОРМ «оперативный эксперимент» и собранные материалы были переданы в следственный отдел для дальнейшей правовой оценки действий данных лиц. В связи с чем, доводы подсудимого и защитника о том, что свидетель ФИО16

подтверждает невиновность Коснова А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ суд находит необоснованными.

Наличия неприязненных отношений между подсудимым Косновым А.В., потерпевшим Потерпевший №1 и свидетелями обвинения не установлено, в связи с чем, суд считает, что у последних нет оснований для оговора подсудимого.

Давая оценку показаниям ФИО14, данным в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными, в той части, в которой они согласуются с совокупностью доказательств, признанных судом достоверными, а именно в части того, что к нему обратился ФИО786 с просьбой найти высокопоставленного сотрудника МВД, чтоб он за деньги помог решить возникшие проблемы в работе <данные изъяты>», т.к. после проверки арестовали спецтехнику. Он обратился к Коснову имеется ли у него такой человек, может ли он оказать помощь ФИО782. Позже ФИО35 сообщил ему, что у него есть такой человек, бывший сотрудник правоохранительных органов ФИО787. Коснов приезжал в Хабаровск и познакомил его ФИО784, а он в свою очередь познакомил их с ФИО783, и представил ему ФИО785 как человека который может ему помочь решить его проблемы. В кафе на первой встрече был он, ФИО788, Коснов и ФИО789. Следующая встреча была на автомойке, на которую приехал он, ФИО790, ФИО35 и юрист ФИО791. На последней встрече в кафе «Семафор» были он, ФИО792, Коснов, они поехали на нее, чтобы забрать деньги у ФИО793. После того как они вышли из кафе, он, ФИО794 сели в его машину и ФИО795 положил деньги. К остальным показаниям ФИО14, суд относится критически, расценивает как способ защиты и желание существенно смягчить ответственность за совершенное преступление, и поскольку данные показания полностью опровергаются собранными по делу доказательствами.

Анализируя показания ФИО14, данным в ходе производства предварительного расследования, суд признает их достоверными, в той части, в которой они согласуются с совокупностью доказательств, признанных судом достоверными, а именно в части того, что в апреле 2019 ФИО796 ему сказал, что в отношении <данные изъяты>» проводятся проверки, изъята спецтехника, и он хочет передать деньги, чтобы решили его проблемы и проверки прекратились. Он обозначил ФИО797 сумму 10 млн.руб., тот торговался. Потом спросил у Коснова о наличии у него знакомых, которые могли решить вопросы, связанные с проблемами проверкой <данные изъяты>. Потом Коснов прилетел в <адрес> с ФИО801 и сказал, что он бывший сотрудник МВД и сможет решить проблемы <данные изъяты>». Он созвонился ФИО798 назначил встречу, в кафе встретились он, Коснов, ФИО799 и ФИО800. В ходе разговора ФИО802 объяснил ФИО803 Коснову про проверочные мероприятия на <данные изъяты>», ФИО804 сообщил, что у него есть знакомые, которые могут решить любые проблемы за денежное вознаграждение, и назвал фамилии людей, и назвал сумму 10 000 000 руб. которую необходимо заплатить этим лицам. Через некоторое время позвонил ФИО805, назначил встречу около автомойки, на нее приехал он, ФИО806 сказал, что готов за решение проблем с проверками по <данные изъяты>» заплатить 5 млн.руб., и готов их передать ФИО807 согласился. Потом ему позвонил ФИО808 и попросил передать Коснову и ФИО809, чтоб приезжали для встречи и передачи первой части денег 2 000 000 руб. Он позвонил Коснову и передал эту информацию. ДД.ММ.ГГГГ в кафе встретились он, Коснов, ФИО810, вели разговор про обеспечение беспрепятственной работы <данные изъяты>», далее вышли из кафе, он, ФИО811 сели в его машину, где ФИО812 передал пакет с денежными средствами.

Данные показания ФИО14 логичные, последовательные и не противоречивые, и объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же объективно подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. К остальным показаниям ФИО14, суд относится критически, расценивает как способ защиты и желание существенно смягчить ответственность за совершенное преступление, поскольку данные показания полностью опровергаются собранными по делу доказательствами. ФИО14 был допрошен в присутствии защитника, что исключает возможность оказания на него какого-либо давления со стороны оперативных сотрудников или следователя, ему разъяснялись права, предусмотренные ст.ст.46, 47 УПК РФ и положение ст.51 Конституции РФ, в соответствии с которыми, он не

обязан был свидетельствовать против себя, каких-либо нарушений УПК РФ при производстве допроса допущено не было. Показания ФИО14 давал добровольно, заявлений и замечаний по ходу и по окончанию допроса от последнего и его защитника не поступало, об оказании на него давления со стороны сотрудников полиции с жалобами в вышестоящие органы не обращался, оснований не доверять им у суда не имеется, на основании изложенного данные показания принимаются за доказательства по делу.

Давая оценку показаниям ФИО13, данным в ходе производства предварительного расследования, суд признает их достоверными, в той части, в которой они согласуются с совокупностью доказательств, признанных судом достоверными, а именно в части того, что к нему обратился Коснов с просьбой найти знакомых из руководства полиции в <адрес>, через которых можно было бы помочь ФИО813, чтобы прекратили проверять их коммерческую деятельность в <данные изъяты>», за это данные лица готовы заплатить 5 000 000 руб., он ответил, что подумает. И он предложил Коснову обмануть ФИО814, выдать его как за человека обладающего связями в правоохранительных органах <адрес>, получив от ФИО815 деньги якобы для передачи за покровительство в вопросе прекращения проверок в <данные изъяты>» и поделить деньги между собой. Коснов с указанным предложением согласился. Коснов связался с ФИО816, и передал ему телефон, ФИО817 рассказал ему о сложившихся проблемах в ООО <данные изъяты>». Далее он связался со своим знакомым ФИО2, рассказал ему о проверках проводимыми правоохранительными органами в <данные изъяты>», ФИО2 ответил, что у него есть «серьезный, большой человек». ДД.ММ.ГГГГ состоялась встреча в кафе на которой присутствовали он, ФИО818, Коснов, ФИО819, в ходе которой ФИО820 рассказал о проблемах с правоохранительными органами, ФИО821 был заинтересован в прекращении проверок деятельности карьера, он сообщил ФИО822, что имеет знакомства среди руководства правоохранительных органов <адрес>, и пообещал решить проблемы ФИО823 за счет своих знакомств, стоить это будет 10 000 000 руб., но сумму можно снизить до 7 000 000 руб., и решили обсудить это позже. Также сообщил ФИО824, что после передачи денег он познакомит его с нужным человеком. Коснов при встрече жестами и редкими замечаниями подтверждал его слова. Далее он встретился с ФИО2, они пообщались о проблемах на карьере, ФИО2 подтвердил, что у него есть знакомый из ФСБ, договорились встретиться с ним, когда он получит деньги от ФИО825. ДД.ММ.ГГГГ на встрече около автомойки, он разговаривал с ФИО826, во время которого присутствовал Коснов и ФИО827, в ходе которого ФИО828 сказал, что согласен передать 5 000 000 руб. двумя частями, сперва 2 000 000 руб., а после возобновления работ на карьере 3 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО829 позвонил Коснову и сообщил, что ФИО830 собрал требуемую сумму, ДД.ММ.ГГГГ он, Коснов, ФИО831 встретились в кафе разговаривали как будет решаться вопрос о прекращении проверок в <данные изъяты>», далее они вышли на улицу, и в машине ФИО832 положил пакет с деньгами, он сказал ФИО833, что познакомит его вечером с ФИО2. После чего под контролем сотрудников полиции он встретился с ФИО2 и передал ему муляж денежных средств 2 000 000 руб.

Данные показания ФИО13 логичные, последовательные и не противоречивые, и объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же объективно подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. К остальным показаниям ФИО13, суд относится критически, расценивает как способ защиты и желание существенно смягчить ответственность за совершенное преступление, поскольку данные показания полностью опровергаются собранными по делу доказательствами. ФИО13 был допрошен в присутствии защитника, что исключает возможность оказания на него какого-либо давления со стороны оперативных сотрудников или следователя, ему разъяснялись права, предусмотренные ст.ст.46, 47 УПК РФ и положение ст.51 Конституции РФ, в соответствии с которыми, он не обязан был свидетельствовать против себя. Показания ФИО13 давал добровольно, заявлений и замечаний по ходу и по окончанию допроса от последнего и его защитника не поступало, оснований не доверять им у суда не имеется, на основании изложенного данные показания принимаются за доказательства по делу.

К остальным показаниям ФИО13, суд относится критически, расценивает как способ защиты и желание существенно смягчить ответственность за совершенное

преступление, и поскольку данные показания полностью опровергаются собранными по делу доказательствами.

Давая оценку показаниям ФИО2, данным в ходе производства предварительного расследования, суд признает их достоверными, поскольку они логичные, последовательные и не противоречивые, и объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же объективно подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. ФИО2 был допрошен в присутствии защитника, что исключает возможность оказания на него какого-либо давления со стороны оперативных сотрудников или следователя, ему разъяснялись права, предусмотренные ст.ст.46, 47 УПК РФ и положение ст.51 Конституции РФ, в соответствии с которыми, он не обязан был свидетельствовать против себя. Показания ФИО2 давал добровольно, заявлений и замечаний по ходу и по окончанию допроса от последнего и его защитника не поступало, оснований не доверять им у суда не имеется, на основании изложенного данные показания принимаются за доказательства по делу.

Оснований для признания недопустимыми доказательствами и исключения из числа доказательств протоколов допроса ФИО2, оглашенных в судебном заседании, по основаниям изложенным защитником в судебном заседании о том, что нарушено право ФИО2 на защиту, поскольку его допрос следователем производился в отсутствие переводчика, не имеется по следующим основаниям.

Статья 26 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому гражданину реализацию права определять и указывать свою национальную принадлежность, пользоваться родным языком, свободно выбирать язык общения.

Как установлено судом и следует из материалов уголовного дела и показаний свидетелей, ФИО2 проживает на территории Российской Федерации с 1997 года, является гражданином РФ, осуществлял предпринимательскую деятельность в России, женат, с супругой, которая по национальности является русской, и детьми общается на русском языке. Свидетель ФИО834., который является сотрудником УФСБ России по ЕАО пояснил, что допрашивал ФИО2 по другому уголовному делу в качестве свидетеля, ФИО2 хорошо владеет русским языком, он разговаривает, читает и пишет на русском языке, допрашивал он его без переводчика, читал и подписывал протоколы без переводчика. Аудиозапись разговора между ФИО835 и ФИО2 подтверждает общение ФИО2 на русском языке.

На протяжении двух допросов в ходе предварительного расследования ФИО2 был избран язык общения-русский. При допросах ФИО2 оказывалась юридическая помощь. Перед допросами ФИО2 в присутствии адвоката разъяснялись права, предусмотренные ст. ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе право давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет, пользоваться помощью переводчика бесплатно, в услугах которого он не нуждался. В ходе производства допроса ФИО2 не заявлял о своей нуждаемости в услугах переводчика, указывал, что свободно владеет русским языком, может писать на русском языке, в школе обучался на русском языке, в институте обучение проходил на русском языке, и отбывал наказание в русских колониях. Разъяснение вышеуказанных прав подтверждено имеющимися в протоколах подписями ФИО2, который давал показания, в конце протоколов допроса на русском языке написал «с моих слов записано верно, мною прочитано», что свидетельствовало об отсутствии у следователя, в чьем производстве находилось уголовное дело, обоснованных сомнений во владении ФИО2 языком уголовного судопроизводства и необходимости в участии переводчика еще на стадии предварительного расследования.

По смыслу закона, если лицо в достаточной мере владеет языком, на котором ведется судопроизводство, а необходимость воспользоваться услугами переводчика в связи с тем, что некоторое незнание юридической терминологии, не влечет за собой обязательное назначение переводчика. Объяснение юридических терминов относится к компетенции адвоката, а не переводчика.

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от ДД.ММ.ГГГГ, необходимость обеспечения обвиняемому права на пользование родным

языком в условиях ведения судопроизводства на русском языке не исключает того, что законодатель вправе установить с учетом положений ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, такие условия и порядок реализации данного права, чтобы они не препятствовали разбирательству дела и решению задач правосудия в разумные сроки, а также защите прав и свобод других участников уголовного судопроизводства. Органы предварительного расследования, прокурор, суд своими мотивированными решениями вправе отклонить ходатайство об обеспечении тому или иному участнику судопроизводства помощи переводчика, если материалами дела будет подтверждаться, что такое ходатайство явилось результатом злоупотребления правом.

Учитывая изложенное, уровень владения ФИО2 русским языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, со всей очевидностью является достаточным для реализации им своих процессуальных прав и обязанностей по данному делу, в связи с чем следователь законно и обоснованно провел допрос ФИО2 в отсутствие переводчика.

Оценивая показания подсудимого Коснова А.В., данные им в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными, в той части, в которой они согласуются с фактическими обстоятельствами дела, установленными судом, а именно, что в апреле 2019 к нему позвонил ФИО836 рассказал о проводимых проверках правоохранительными органами на карьере, в который вложены были и его деньги, арестована спецтехника, и спросил, нет ли знакомых, которые могли бы помочь с решением этой проблемы ФИО837. Он обратился к своему знакомому ФИО838, он бывший сотрудник МВД России, и передал содержание его разговора с ФИО839. После он позвонил ФИО840 и представил ему ФИО841 как человека имеющего отношения к правоохранительным органам и передал трубку ФИО842. Потом он с ФИО843 прилетели в <адрес>, их встретил ФИО844 и организовал встречу с ФИО845, ФИО35 и ФИО846 встретились в кафе, ФИО847 рассказал про проверки на карьере, спрашивал у ФИО848 как он сможет помочь, тот ответил, что позвонит людям. ФИО849 назвал ФИО850 сумму необходимую для решения проблемы в размере 10 000 000 руб., потом стали снижать сумму. На следующий день снова они все встретились. Через некоторое время позвонил ФИО851 и сказал, что ФИО852 готов отдать деньги, он сообщил об этом ФИО853 и они прилетели в <адрес>. В кафе встретились он, ФИО854 и юрист ФИО855, разговор вели ФИО856 и юрист с ФИО857, потом вышли на улицу, он стоял около кафе, ФИО858 пошли к автомобилям. В остальной части показания подсудимого Коснова А.В. суд расценивает как способ защиты и желание существенно смягчить ответственность за совершенное преступление, поскольку данные показания полностью опровергаются собранными по делу доказательствами.

Доводы подсудимого Коснова А.В. о непричастности к совершению преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.291.1 УК РФ, а также о том, что они с иным лицом № намеревались обмануть Буру на сумму 2 000 000 рублей, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Как следует из показаний ФИО14 он обратился к Коснову с просьбой найти человека, которые бы могли решить проблемы с проверками по деятельности <данные изъяты> <данные изъяты>" за денежное вознаграждение. В дальнейшем Коснов представил ФИО859 как человека, который может решить проблемы <данные изъяты>". При встречи ФИО860, Коснова, его и Буры была оговорена сумма 5 000 000 рублей.

Из показаний ФИО13 следует, что Коснов обратился к нему с просьбой найти знакомых среди сотрудников правоохранительных органов, через которых можно было бы помочь ФИО861, поскольку ФИО862 были готовы заплатить за это денежные средства. В дальнейшем он предложил Коснову обмануть ФИО863, представить его как человека обладающего связями с правоохранительными органами, а в последующем деньги поделить между собой. На что Коснов согласился. В последующем был найден ФИО2, который пояснял, что у него имеется знакомый, который сможет им помочь. Далее в ходе встречи Кукало рассказал Коснову про ФИО2. В ходе дальнейшей встречи с ФИО864 была оговорена сумма 5 000 000 рублей. Так как после получения денег от ФИО865 он с Косновым планировал подвести к ФИО866 ФИО2, то он сообщил также в ходе встречи ФИО867 и ФИО868, что после передачи ему денег, он познакомит их с нужным человеком, которому

якобы эти деньги предназначались. Коснов активной роли в разговоре не принимал, но жестами и редкими замечаниями подтверждал его слова.

Из показаний ФИО2 следует, что ФИО869 обращался к нему с просьбой найти человека из правоохранительных органов, которые могут прекратить проверку деятельности <данные изъяты>" и возвратить всю технику. За это владелец данного карьера готов за оказание помощи отблагодарить финансово в размере 2 000 000 рублей. Он пообещал Кукало передать денежные средства кому-то из своих высокопоставленных знакомых в ФСБ г. ФИО1.

Кроме того, подсудимый Коснов А.В. в судебном заседании пояснял, что к нему обратился ФИО870 с просьбой найти человека, которые бы могли решить проблемы с проверками по деятельности <данные изъяты>", и он в свою очередь обратился к ФИО872, как к бывшему сотруднику МВД России и передал просьбу ФИО873. После чего лично познакомил ФИО874, и приезжал с ФИО875 в <адрес> на встречи, связь поддерживалась между ФИО876 через него, на всех встречах он присутствовал.

Ссылка подсудимого Коснова А.В. о том, что при встречах с ФИО877, он не слышал разговоров, которые они вели, не знал о чем они договариваются, постоянно выходил из кафе, деньги передавались в его отсутствии, не было конкретики о лицах, которым якобы предполагалась передача взятки, суд находит необоснованными, опровергающими собранными доказательствами по делу, а именно показаниями потерпевшего, ФИО878, данные ими в ходе предварительного следствия, свидетелей, согласно которых Коснов присутствовал при всех их разговорах, просто не принимал активное участие в обсуждении, при просьбе поступившей Коснову от ФИО879 и его дальнейшей передачи просьбы ФИО880 речь шла о должностном лице из числа сотрудников правоохранительных органов, которые смогут оказать помощь в прекращении проверок <данные изъяты>», аудиозаписью от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что Коснов присутствовал в начале разговора, где речь шла про необходимость урегулирования проблем в ООО <данные изъяты>» и денежные средства. Кроме того, Коснов не мог не знать о договоренностях при всех встречах, поскольку через него ФИО881 позвал его и ФИО882 на встречу с ФИО883 для передачи денежных средств, информацию об этом он передал ФИО884 и вместе с ФИО885 приехал навстречу в кафе за денежными средствами ФИО886.

Доводы подсудимого и стороны защиты о том, что в действиях Коснова нет состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ, поскольку Коснов А.В. не является субъектом посредничества во взятке, так как ему должен был быть известен как взяткодатель, так и взяткополучатель, Коснов А.В. должен был совершить передачу денежных средств от взяткодателя к взяткополучателю, а по делу они отсутствуют, кроме того отсутствует конкретное должностное лицо с указанием его полномочий, кому предназначались денежные средства, а также не установлено каким образом Коснов способствовал взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения о получении и даче взятки, суд находит необоснованными, основанными на неверном толковании закона и опровергающими собранными по делу доказательствами.

Исходя из диспозиции ч.4 ст.291.1 УК РФ объективной стороной данного преступления являются действия по непосредственной передачи взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки

Согласно п. 13.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О судебном практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" посредничеством во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) признается не только непосредственная передача по поручению взяткодателя или взяткополучателя, но и иное способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче взятки (например, организация их встреч, ведение переговоров с ними).

Иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки может заключаться в

разнообразных действиях. В частности, к числу таких действий могут быть отнесены: передача предложения о даче (получении) взятки за оказание услуги, ведение переговоров по поручению взяткодателя или взяткополучателя, подыскание соответствующего должностного лица, склонение его к оказанию содействия взяткодателю и другие действия.

Вопреки вышеизложенным доводам защитника и подсудимого по делу судом установлено, что Коснов А.В. соглашаясь на предложение иного лица № подыскать должностное лицо из числа сотрудников правоохранительных органов за взятку которую передаст ФИО887 за прекращение проверок деятельности <данные изъяты>», общего покровительства ФИО888 по осуществляемой им предпринимательской деятельности, вступил с иным лицом № в предварительный сговор на посредничество во взяточничестве, реализуя данный умысел путем передачи предложения поступившего от иного лица № иному лицу №, который согласился с данным предложением и подыскал иное лицо №, у которого имелся знакомый должностное лицо из числа сотрудников правоохранительных органов, а также организацией знакомства иных лиц № и № и дальнейшее принятия участия с этими лицами и потерпевшим ФИО889 в обсуждение деталей передачи взятки.

В связи с тем, то Коснов А.В. является одним из нескольких посредников в цепочке, связывающих посредников между взяткодателем и взяткополучателем, данные лица, а также посредники могут не знать друг друга лично, следовательно, передача денежных средств при наличии нескольких посредников осуществляется по цепочки от взяткодателя далее идет через посредников взяткополучателю, поэтому Коснов А.В. как посредник может не быть знакомым ни с взяткодателем ни с взяткополучателем.

Само по себе неустановление конкретного взяткополучателя не указывает о невозможности привлечения к уголовной ответственности посредника при наличии достаточных, достоверных и допустимых доказательств. Умысел Коснова А.В. был направлен на передачу взятки должностному лицу из числа правоохранительных органов для прекращения проверок в <данные изъяты>», посреднические действия Коснова А.В. направленные на реализацию соглашения между взяткодателем и последующим посредником в передачи взятки, которые выразились в соглашении на предложения поступившего от посредника стать посредником во взяточничестве, передачи данного предложения последующему посреднику, обеспечении своими действиями в знакомстве посредников во взяточничестве, организацию их встреч, принятие участие в обсуждение деталей передачи взятки, были выполнены.

В ходе судебного разбирательства судом проверялись законность и обоснованность проводимых по делу оперативных мероприятий.

Согласно представленным и изученным документам, а так же показаниям свидетеля ФИО16, судом установлено, что основанием проведения оперативно-розыскных мероприятий стала информация, полученная от Потерпевший № 1 у которого неустановленное лицо требует передать ему взятку в размере 7 000 000 руб. за прекращение и дальнейшее не проведение проверки деятельности коммерческих организаций <данные изъяты>», а также не привлечении руководителя к ответственности. Оперативно-розыскные мероприятия проводились с целью проверки данной информации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий данная информация была подтверждена такими мероприятиями как «наблюдение», «ПТП», «оперативный эксперимент», что соответствует закону «Об оперативно-розыскной деятельности».

Проведение оперативно-розыскных мероприятий отвечало задачам выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренным статьей 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

По смыслу названного Федерального закона оперативно-розыскное мероприятие заключается в принятии мер к тому, чтобы лицо, у которого уже сформировался умысел на совершение преступления, обнаружило этот умысел в конкретных действиях, совершаемых под контролем правоохранительных органов.

Документы, подтверждающие основания проведения оперативно-розыскных мероприятий, надлежащим образом рассекречены и представлены суду в материалах дела, которые полностью соответствуют закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и требованиям ст.89 УПК РФ.

Указанные мероприятия проведены на основании соответствующих постановлений уполномоченных должностных лиц, результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона. Оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением норм УПК РФ и Федерального закона №144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ "Об оперативно-розыскной деятельности", принимаются судом в силу ст.81 УПК РФ в качестве доказательств по делу, и признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными.

Провокации преступления в отношении подсудимого со стороны оперативных сотрудников судом не установлено, поскольку умысел у Коснова А.В. на посредничество во взяточничестве сформировался независимо от действий сотрудников правоохранительной системы. Подтверждением этого является совокупность перечисленных выше доказательств, свидетельствующих о том, что до проведения оперативно-розыскных мероприятий у Коснова А.В. возник умысел на посредничество во взяточничестве и мошенничество. В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий никто не склонял подсудимого Коснова А.В. к совершению преступления, предоставив возможность добровольно и окончательно отказаться от посредничества во взяточничестве, однако подсудимый Коснов А.В. такой возможностью не воспользовался.

В связи с чем доводы стороны защиты о наличии провокации со стороны оперативных сотрудников при проведении оперативно розыскных мероприятий, суд считает несостоятельными по изложенным выше основаниям.

Все исследованные по уголовному делу протоколы следственных действий, заключения судебных экспертиз, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность приводит к однозначному выводу о виновности подсудимого Коснова А.В. в совершенных им преступлениях.

Оценивая имеющиеся в деле заключения экспертов, суд приходит к выводу об их достоверности. Судом установлено, что экспертизы проведены надлежащими лицами, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с требованиями ст.200 УПК РФ. Заключения экспертов полностью соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, экспертами в полной мере отражены методики при проведении экспертиз. Выводы экспертов соответствуют содержанию и результатам исследований. Экспертами даны ответы на все поставленные вопросы. Нарушений норм УПК РФ при проведении экспертиз и оформлении их результатов судом не установлено.

Суд квалифицирует действия подсудимого Коснова А.В. по:

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ – покушение на посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору, совершённое в особо крупном размере, не доведённое до конца по независящим от этого лица обстоятельствам,

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Совершение покушение на посредничество во взяточничестве подтверждается осуществлением подсудимым Косновым А.В. осознанных действий при выражении согласия

на предложение иного лица № подыскать должностное лицо из числа сотрудников правоохранительных органов который за взятку прекратит проверки деятельности ООО «Карьер» и передачи данного предложения иному лицу №, организацию знакомства данных иных лиц №,2 и принятия участия с данными иными лицами и потерпевшим в обсуждение деталей передачи взятки.

Об умысле подсудимого ФИО3, направленном на совершение мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана, свидетельствует способ совершения преступления, а именно введение Буры совместно с иным лицом № в заблуждение относительно своих истинных намерений, создавая убежденность у Буры в том, что денежные средства, которые он передает им предназначены для последующей их передачи должностному лицу правоохранительных органов, при этом не имея таких намерений.

Квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору" в действиях Коснова А.В. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ нашел свое подтверждение, поскольку до начала совершения действий, образующих объективную сторону данных составов преступлений, он договорился с иными лицами о совершении преступлений, действия подсудимого Коснова и иных лиц носили согласованный характер.

Размер взятки превышает один миллион рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "в особо крупном размере" подтверждается размером причиненного преступлением ущерба, который превышает 1 000 000 рублей и согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным.

Поведение подсудимого Коснова А.В. в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом изложенного, обстоятельств совершения Косновым А.В. преступления, суд считает необходимым признать Коснова А.В. вменяемым в отношении инкриминируемых деяний.

При назначении наказания подсудимому Коснову А.В. за совершенные преступления, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст.2, 43 УК РФ.

Кроме того, определяя вид и размер наказания, подлежащего назначению подсудимому суд в соответствии со ст.ст.60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжкого и особо тяжкого, данные о личности подсудимого, условия его жизни, род занятий, семейное положение, возраст, а также влияние наказания на подсудимого.

Подсудимый Коснов А.В. ранее не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительство, в быту и по месту работы характеризуется с положительной стороны, состоит в браке, имеет на иждивении пожилую маму, перенесшую инсульт и нуждающуюся в его помощи, одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка, а также совершеннолетнюю дочь являющуюся студенткой университета, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает во всем составам преступлений: нахождение на иждивении пожилой мамы, тяжелое состояние здоровья мамы (перенесла инсульт), троих детей, а также наличие хронических заболеваний у Коснова А.В., по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении Коснова А.В. судом не установлено.

С учетом изложенного, а также конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что наказание подсудимому ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ следует назначить в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения Коснова А.В., а также с учетом возможности получения им заработной платы, иного дохода, а по ч.4 ст.159 УК РФ следует назначить в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижений его целей - восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, а также исправления подсудимого.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО3 преступлений и степени общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую.

Судом не установлено наличие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, оснований для применения положений ст.64 УК РФ по всем двум преступлениям не имеется, как и оснований для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания, в том числе, с назначением судебного штрафа, а также замены Коснову А.В. в порядке ст. 53.1 УК РФ наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

При назначении наказания Коснову А.В. по всем преступлениям суд учитывает положения ст.66 ч.3 УК РФ.

Учитывая, степень тяжести и общественную опасность совершенного преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, личность подсудимого, его роль в совершении преступления, наличие смягчающих обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд считает возможным исправление Коснова А.В. без назначения наказания, связанного с реальной изоляцией от общества, то есть с применением условной меры наказания в порядке ст.73 УК РФ, в условиях контроля за поведением осужденного, с возложением на него дополнительных обязанностей, в соответствии с требованиями ч.5 ст.73 УК РФ.

Суд не находит целесообразным, применение к подсудимому дополнительных видов наказания по всем преступлениям, поскольку считает основное наказание достаточным для его исправления.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 58 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", в случае назначения штрафа в качестве основного наказания за одно из преступлений при определении окончательного наказания по совокупности преступлений или приговоров в резолютивной части приговора должно быть указано на применение статьи 69 УК РФ, а также на самостоятельное исполнение штрафа.

Из этого разъяснения следует, что полному или частичному сложению подлежат лишь такие виды основных наказаний, в отношении которых в ч. 1 ст. 71 УК РФ предусмотрен порядок определения сроков наказаний при их сложении. Применительно к штрафу и лишению свободы при их сложении такой порядок не предусмотрен.

Учитывая изложенное, окончательное наказание по совокупности преступлений в соответствии с требованиями ст. 69 УК РФ должно быть назначено путем полного сложения, поскольку наказание в виде штрафа не может быть присоединено частично и подлежит самостоятельному исполнению. Оснований для применения при сложения наказания по совокупности преступлений принципа поглощения менее строгого наказания

более строгим, учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит.

Мера пресечения в отношении Коснова А.В. не избиралась.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит рассмотрению по итогам рассмотрения уголовного дела в отношении иных лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Коснова Антона Викторовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание по:

-ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ в виде штрафа в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей,

-ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года и штраф в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Основное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное лишение свободы Коснову А.В. считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на осужденного Коснова А.В., в силу ч.5 ст. 73 УК РФ, обязанности:

- один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в устанавливаемые этим органом дни и порядке,

- не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления об этом уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор Первореченского районного суда г.Владивостока от 19.11.2019 исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Железнодорожный районный суд г. Хабаровска, в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе, в тот же срок, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Т.П. Торопенко

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».